

ĐẠI HỌC QUỐC GIA TP HỒ CHÍ MINH
TRƯỜNG ĐẠI HỌC BÁCH KHOA



BÀI TẬP LỚN
MÔN PHÁP LUẬT VIỆT NAM ĐẠI CƯƠNG

Đề tài:

**NHỮNG KHÍA CẠNH PHÁP LÝ CỦA THỎA THUẬN KHÔNG
LÀM VIỆC CHO ĐỐI THỦ CẠNH TRANH (NCA) THEO PHÁP
LUẬT LAO ĐỘNG VIỆT NAM.**

Lớp L02 – Nhóm 14 – HK251

GVHD: Th.S Cao Hồng Quân

Tp Hồ Chí Minh, ngày 19 tháng 11 năm 2025

**BÁO CÁO PHÂN CÔNG NHIỆM VỤ VÀ KẾT QUẢ THỰC HIỆN ĐỀ TÀI CỦA
TỪNG THÀNH VIÊN NHÓM 14 – L02**

STT	Họ và tên	MSSV	Nhiệm vụ	Kết quả (%)	Chữ ký
1	Đặng Huỳnh Anh Bảo	2410220	Nội dung 2.3	100%	
2	Nguyễn Thanh Dũng	2310563	Nội dung 2.4	100%	
3	Huỳnh Ngọc Hưng	2311325	Dẫn nhập + Kết luận + Hình thức	100%	
4	Nguyễn Anh Khoa	2411617	Nội dung 2.1	100%	
5	Nguyễn Hữu Tây	2413095	Nội dung 2.5	100%	
6	Nguyễn Cao Thanh	2213089	Nội dung 2.2	100%	
7	Vương Chí Thanh	2213097	Nội dung 2.5	100%	
8	Lê Minh Phong Vũ	2112664	Sưu tầm + Tóm tắt bản án	100%	

Thông tin liên hệ

SĐT: 0926 814 676

Email: bao.dang138w9k24@hcmut.edu.vn

NHÓM TRƯỞNG



Đặng Huỳnh Anh Bảo

DANH MỤC VIẾT TẮT

STT	Từ viết tắt	Nội dung được viết tắt
1	BMKD	Bí mật kinh doanh
2	BMCN	Bí mật công nghệ
3	NCA	Thoải thuận không làm việc cho đối thủ cạnh tranh
4	NDA	Thỏa thuận không tiết lộ thông tin
5	NLĐ	Người lao động
6	NSDLĐ	Người sử dụng lao động
7	TAND	Tòa án nhân dân

MỤC LỤC

1. DẪN NHẬP	1
2. PHẦN NỘI DUNG	2
2.1. Thỏa thuận không làm việc cho đối thủ cạnh tranh theo quy định pháp luật lao động	2
<i>2.1.1 Dưới góc độ lý luận</i>	2
<i>2.1.2 Dưới góc độ pháp lý</i>	2
2.2. Hiệu lực của thỏa thuận không làm việc cho đối thủ cạnh tranh	4
2.2.1 Quan điểm của Tòa án/Trọng tài về hiệu lực của thỏa thuận không làm việc cho đối thủ cạnh tranh trong các vụ việc thực tiễn	4
2.2.1.1 Trình bày quan điểm của Tòa án/Trọng tài trong các vụ việc điển hình ...	4
2.2.1.2 Phân tích quan điểm của Tòa án/ Trọng tài về hiệu lực của NCA	6
2.2.1.3 NCA có vi phạm quyền tự do làm việc và quyền tự do lựa chọn việc làm của người lao động không?	6
2.2.2 Quan điểm của các chuyên gia pháp lý vấn đề NCA	7
2.2.2.1 NCA có phát sinh hiệu lực pháp lý không?	7
2.2.2.2 Phân tích NCA có vi phạm quyền tự do làm việc và quyền tự do lựa chọn việc làm của người lao động không?	7
2.2.3 Quy định và thực tiễn nước ngoài về hiệu lực pháp lý của NCA	8
2.2.3.1 Trình bày quy định/ thực tiễn tại nước ngoài	8
2.2.3.2 Chỉ ra NCA có vi phạm quyền tự do làm việc và quyền tự do lựa chọn việc làm của người lao động không?	10
2.3. Pháp luật điều chỉnh thỏa thuận không làm việc cho đối thủ cạnh tranh ...	10
2.3.1 Dựa vào và phân tích quan điểm của toàn án trong các bản án có sẵn	10
2.3.2 Phân tích và đánh giá quan điểm của một số chuyên gia pháp lý	13
2.3.3 Quan điểm của nhóm tác giả về thỏa thuận không làm việc cho đối thủ cạnh tranh	15
2.4. Thẩm quyền giải quyết tranh chấp về thỏa thuận không làm việc cho đối thủ cạnh tranh	16

2.5. Một số bất cập, kiến nghị liên quan đến thỏa thuận không làm việc cho đối thủ cạnh tranh	20
2.5.1.2 Bất cập thứ hai: Thiếu tiêu chí pháp lý để xác định “đối thủ cạnh tranh” và “phạm vi cấm”.....	23
2.5.2 Hai kiến nghị để hoàn thành quy định	25
2.5.2.1 Kiến nghị thứ nhất: Quy định bồi thường tài chính bắt buộc, yếu tố nền tảng để đảm bảo tính hợp lý và cân bằng lợi ích của thỏa thuận không cạnh tranh NCA	25
2.5.2.2 Kiến nghị thứ hai: Đưa ra quy định cụ thể về tiêu chí hợp lý để xác định “đối thủ cạnh tranh” và “phạm vi cấm”	29
3. KẾT LUẬN	32
DANH MỤC TÀI LIỆU THAM KHẢO	

Diễn hình về việc chấp nhận hiệu lực đối với NCA là Án lệ số 69/2023/AL. Cụ thể, vụ việc bắt nguồn từ việc Công ty TNHH R khởi kiện Bà Đỗ Thị Mai T (Trưởng bộ phận tuyển dụng cũ) tại Trung tâm Trọng tài Quốc tế Việt Nam (VIAC) sau khi bà chấm dứt hợp đồng lao động, với lý do bà đã vi phạm Thỏa thuận Bảo mật thông tin (NDA) và Không Cạnh tranh (NCA) được ký kết, trong đó quy định rõ việc không làm công việc tương tự trên phạm vi toàn lãnh thổ trong vòng 12 tháng sau khi nghỉ việc và thỏa thuận giải quyết tranh chấp bằng Trọng tài. Hội đồng Trọng tài VIAC đã ban hành phán quyết chấp nhận toàn bộ yêu cầu của Công ty R, buộc Bà T phải bồi thường số tiền 205.197.300 VND. Không đồng ý với phán quyết này, Bà T đã nộp đơn yêu cầu Tòa án nhân dân TP. Hồ Chí Minh hủy Phán quyết Trọng tài, với lập luận chính là tranh chấp này thuộc thẩm quyền của Tòa án Lao động chứ không phải Trọng tài. Cuối cùng, Tòa án và Viện kiểm sát đều kết luận không có cơ sở chấp nhận yêu cầu hủy phán quyết của Bà T, dẫn đến việc Án lệ 69 ra đời để khẳng định thẩm quyền của Trọng tài đối với các thỏa thuận NDA/NCA có tính chất thương mại/dân sự¹. Hơn nữa, bản án số 09/2010/LĐ-ST giải quyết tranh chấp phát sinh từ việc Ông Ram (NLĐ) đã làm việc cho Công ty Vina (đối thủ cạnh tranh) sau khi hợp đồng chấm dứt với Công ty Saitex (NSDLĐ), vi phạm điều khoản không cạnh tranh (NCA) quy định tại HĐLĐ, trong đó cam kết không làm việc trực tiếp hoặc gián tiếp cho bất kỳ đối thủ nào trong vòng một năm (đến hết 13/5/2011). Tòa án đã chấp nhận yêu cầu của Công ty Saitex, nhận định rằng thỏa thuận này là hoàn toàn tự nguyện (theo Điều 122 BLDS 2005) và việc NLĐ làm việc cho đối thủ sẽ khiến bí mật kinh doanh của Công ty bị tiết lộ, từ đó, Tòa đã buộc Ông Ram tuân thủ ĐKKCT và không được làm việc cho đối thủ cạnh tranh cho đến hết thời hạn cam kết². Ngoài ra, vụ án Nordenfelt kiện Maxim Nordenfelt Guns and Ammunition Co Ltd [1894] AC 535 là án lệ nền tảng của luật hợp đồng Anh về NCA. Vụ việc phát sinh khi Thorsten Nordenfelt, sau khi bán doanh nghiệp sản xuất súng và đạn được toàn cầu kể cả các bằng sáng chế của mình cho Công ty Maxim Nordenfelt, đã ký cam kết không

¹ Án lệ số 69/2023/AL về thẩm quyền của Trọng tài thương mại trong việc giải quyết tranh chấp thỏa thuận bảo mật thông tin và không cạnh tranh, <https://thuvienphapluat.vn/chinh-sach-phap-luat-moi/vn/an-le/54167/an-le-so-69-2023-al-ve-tham-quyen-cua-trong-tai-thuong-mai-trong-viec-giai-quyet-tranh-chap-thoa-thuan-bao-mat-thong-tin-va-khong-can-16/11/2025>

² Bản án số 09/2010/LĐ-ST về Tranh chấp Điều khoản Cấm Cạnh Tranh, <https://www.studocu.vn/vn/document/truong-dai-hoc-kinh-te-luat-dai-hoc-quoc-gia-thanh-pho-ho-chi-minh/luat-dan-su/ban-an-so-092010-ld-st-ngay-10122010-vv-tranh-chap-hop-dong-lao-dong/37588839>, 16/11/2025

cạnh tranh trong 25 năm trên phạm vi toàn thế giới. Khi Nordenfelt vi phạm, Viện Quý tộc đã tuyên bố rằng, mặc dù các hạn chế thương mại về nguyên tắc là vô hiệu theo chính sách công, chúng sẽ được duy trì nếu chúng hợp lý đối với lợi ích của các bên và lợi ích của công chúng. Áp dụng nguyên tắc này, Tòa án kết luận rằng do bản chất kinh doanh của Nordenfelt là toàn cầu, điều khoản hạn chế toàn thế giới là cần thiết để bảo vệ giá trị thương mại mà Công ty Maxim đã mua, và do đó, điều khoản này là có hiệu lực thi hành³. Tương tự, Vụ án Home Counties Dairies Ltd kiện Skilton [1970] 1 WLR 526 là một án lệ quan trọng của Anh trong việc xét xử và chấp nhận hiệu lực của NCA trên nguyên tắc về tính hợp lệ trong việc bảo vệ lợi ích của người lao động và người sử dụng lao động.

Trái lại, các các bản án như 03/2021/LĐ-PT, 420/2019/LĐ-PT và 03/2023/LĐ-PT không chấp nhận hiệu lực của NCA. Trong đó, Bản án 420/2019/LĐ-PT ngày 15/05/2019 của TAND TP. Hồ Chí Minh xét xử phúc thẩm vụ tranh chấp giữa Công ty U và Ông Phan Thanh B (cựu nhân viên thiết kế) sau khi Ông B chuyển sang làm việc cho đối thủ cạnh tranh là Công ty P, vi phạm Thỏa thuận Bảo mật thông tin (NDA) và Không Cạnh tranh (NCA) đã ký. Công ty U khởi kiện yêu cầu Tòa án buộc Ông B chấm dứt làm việc cho Công ty P, dù sau đó đã rút yêu cầu về NCA và chỉ tập trung vào vi phạm NDA, nhưng Tòa án Phúc thẩm đã bác bỏ toàn bộ yêu cầu khởi kiện của Công ty U. Tòa án lập luận rằng việc buộc Ông B không được làm việc cho đối thủ là hạn chế quyền tự do làm việc của công dân, vốn được bảo vệ bởi Hiến pháp và Bộ luật Lao động, đồng thời Công ty U không cung cấp được chứng cứ cụ thể chứng minh Ông B đã sử dụng thông tin mật để gây ra thiệt hại thực tế, qua đó khẳng định xu hướng không chấp nhận hiệu lực của các điều khoản hạn chế thương mại (NCA) trong Tòa án Lao động tại thời điểm đó⁴. Đối với Bản án 03/2023/LĐ-PT của TAND tỉnh Thanh Hóa xét xử tranh chấp giữa Công ty TT và ông Nguyễn Đình D về yêu cầu bồi thường do vi phạm cam kết bảo mật và không cạnh tranh. Ông D ký hợp đồng lao động và một thỏa thuận NCA yêu cầu không được làm việc cho đối thủ cạnh tranh trong vòng 12 tháng sau khi nghỉ

³ Nordenfelt v The Maxim Nordenfelt Guns & Ammunition Co Ltd, <https://www.australiancompetitionlaw.org/cases/nordenfelt.html>, 16/11/2025

⁴ Bản án số: 420/2019/LĐ-PT ngày 15/05/2019, <https://congboaban.toaan.gov.vn/2ta289648t1cvn/chi-tiet-ban-an>, 16/11/2025

việc. Sau khi chấm dứt hợp đồng, ông D làm việc cho NS, Công ty TT cho rằng ông vi phạm NCA và yêu cầu bồi thường hơn 251 triệu đồng. Ông D phản bác, cho rằng điều khoản NCA trái pháp luật vì hạn chế quyền tự do việc làm, và Công ty TT cũng không chứng minh được ông tiết lộ bí mật hay gây thiệt hại. Tòa phúc thẩm nhận định thỏa thuận NCA này hạn chế quyền lao động, không phù hợp với quy định pháp luật và Công ty TT không đưa ra chứng cứ về thiệt hại thực tế. Vì vậy, Tòa bác toàn bộ yêu cầu bồi thường của Công ty TT, đồng nghĩa thỏa thuận không cạnh tranh trong trường hợp này không được công nhận hiệu lực ràng buộc⁵.

Ngoài ra, Án lệ Brown v. TGS Management Co., 57 Cal.App.5th 303 (2020) là một phán quyết quan trọng của Tòa phúc thẩm California, làm nổi bật giới hạn pháp lý của các thỏa thuận bảo mật trong hợp đồng lao động. Về nội dung bản án, Richard Brown là một nhà giao dịch chứng khoán làm việc cho TGS, hợp đồng của ông chứa một điều khoản bảo mật cực kỳ rộng, cấm ông sử dụng thông tin liên quan đến ngành kinh doanh của TGS khi làm việc cho đối thủ cạnh tranh sau khi nghỉ việc. Khi Brown chuyển sang công ty mới, TGS đã kiện và trọng tài viên đã chấp nhận yêu cầu của TGS, dẫn đến việc Brown bị tước quyền nhận khoản tiền thưởng lớn. Tuy nhiên, về phán quyết, Tòa phúc thẩm California đã hủy bỏ phán quyết trọng tài, lập luận rằng điều khoản bảo mật này thực chất là một thỏa thuận cấm cạnh tranh trên thực tế, vi phạm Điều 16600 của Bộ Luật Kinh doanh và Nghề nghiệp California. Tòa khẳng định rằng việc cấm Brown sử dụng kiến thức ngành nghề của mình là vi phạm chính sách công của tiểu bang nhằm bảo vệ quyền tự do hành nghề của người lao động. Thêm nữa, Án lệ Esso Petroleum Co Ltd v. Harper's Garage (Stourport) Ltd [1968] AC 269 là 1 điển hình của việc hạn chế NCA. Nội dung bản án xoay quanh hai thỏa thuận giữa Esso Petroleum và Harper's Garage, theo đó Garage đồng ý chỉ bán xăng dầu của Esso. Một thỏa thuận tại Mustow Green, Harper's Garage phải mua nhiên liệu độc quyền từ Esso và không được giao dịch với nhà cung cấp khác trong các thời hạn lần lượt là 4 năm và 21 năm.. Phán quyết của Viện Quý Tộc là: thỏa thuận 4 năm được coi là hợp lý và có hiệu lực vì nó nằm trong

⁵ Bản án về yêu cầu bồi thường do vi phạm hợp đồng lao động số 03/2023/LĐ-PT, <https://thuvienphapluat.vn/banan/ban-an/ban-an-ve-yeu-cau-boi-thuong-do-vi-pham-hop-dong-lao-dong-so-032023ldpt-280279#:~:text=BẢN%20ÁN%2003%2F2023%2FLĐ-PT%20NGÀY%2010%2F01%2F2023%20VỀ%20YÊU%20CẦU,thường%20do%20vi%20phạm%20hợp%20đồng%20lao%20động>”, 16/11/2025

phạm vi thương mại thông thường; ngược lại, thỏa thuận 21 năm được coi là sự hạn chế thương mại bất hợp lý và bị tuyên bố vô hiệu, bởi vì thời hạn quá dài đã vượt quá mức cần thiết để bảo vệ lợi ích hợp pháp của Esso và gây thiệt hại quá mức cho khả năng kinh doanh của Harper's Garage.⁶

⁶ Esso Petroleum Company Ltd v Harper's Garage (Stourport) Ltd, <https://vlex.co.uk/vid/esso-petroleum-company-ltd-792808841>, 16/11/2025

1. DẪN NHẬP

NCA là thỏa thuận không làm việc cho đối thủ cạnh tranh là một vấn đề nhức nhối trong thị trường tiên tiến và hiện đại ngày nay. Đây là những điều khoản được xác định trong hợp đồng hoặc một hợp đồng khác tách riêng trong thỏa thuận lúc đầu nhận việc. Những thỏa thuận này nhằm mục đích bảo vệ thông tin mật và lợi ích kinh doanh của doanh nghiệp, bằng cách ngăn chặn người lao động sử dụng hoặc tiết lộ thông tin quan trọng hay tham gia vào các hoạt động cạnh tranh sau khi nghỉ việc.

Theo khoản 2 Điều 21 Bộ luật Lao động 2019⁷: “Khi người lao động làm việc có liên quan trực tiếp đến bí mật kinh doanh, bí mật công nghệ theo quy định của pháp luật thì người sử dụng lao động có quyền thỏa thuận bằng văn bản với người lao động về nội dung, thời hạn bảo vệ bí mật kinh doanh, bảo vệ bí mật công nghệ, quyền lợi và việc bồi thường trong trường hợp vi phạm”. Nhưng trong quy định lại không quy định chi tiết cụ thể về thỏa thuận không cạnh tranh những vẫn có quy định về việc thỏa thuận bảo vệ bí mật kinh doanh giữa NSDLĐ và NLĐ.

Đối với Ủy ban Thương mại liên bang Mỹ (FTC) đã ban hành quy định cấm doanh nghiệp Mỹ ký thỏa thuận chứa điều khoản không cạnh tranh với lao động nước này vào ngày 23-4-2024⁸. Tên là Quy tắc về Điều khoản không cạnh tranh (1), có phạm vi áp dụng trên toàn nước Mỹ. Quy định trên của FTC sẽ làm thay đổi đáng kể chính sách sử dụng nhân sự của các công ty ở Mỹ cũng như có thể định hình lại bối cảnh của các hợp đồng lao động và các bên trong quan hệ lao động.

Việc áp dụng thỏa thuận không cạnh tranh NCA vẫn là chủ đề gây nhiều tranh luận trong bối cảnh pháp luật lao động Việt Nam. Nhiều người lao động cho rằng NCA có thể ảnh hưởng đến quyền tự do làm việc và lựa chọn nghề nghiệp. Qua bản án số 03/2021/LĐ-PT ngày 24/03/2021 của Tòa án Nhân dân Cấp cao tại TP Hồ Chí Minh⁹ cho thấy được trong thực tế giải quyết vẫn có nhiều quan điểm khác nhau của thỏa thuận

⁷ “Thỏa thuận không cạnh tranh là gì?”, <https://thuvienphapluat.vn/phap-luat-doanh-nghiep/cau-hoi-thuong-gap/thoa-thuan-khong-can-phanh-la-gi-6510.html>, 17/11/2025

⁸ Trần Quốc Thái – LS Nguyễn Thị Kim Thanh, “Khi Mỹ cấm điều khoản “không cạnh tranh” trong quan hệ lao động...”, <https://thesaigontimes.vn/khi-my-cam-dieu-khoan-khong-can-phanh-trong-quan-he-lao-dong/>, 17/11/2025

⁹ Bản án 03/2021/LĐ-PT ngày 24/03/2021, <https://thuvienphapluat.vn/banan/ban-an/ban-an-032021ldpt-ngay-24032021-ve-tranh-chap-don-phuong-cham-dut-hop-dong-lao-dong-210412>, 17/11/2025

này. Từ đó có thể thấy được sẽ không ít có sự ảnh hưởng đến quyền tự do lựa chọn việc làm của người lao động.

2. PHẦN NỘI DUNG

2.1. Thỏa thuận không làm việc cho đối thủ cạnh tranh theo quy định pháp luật lao động

2.1.1 Dưới góc độ lý luận

Cạnh tranh là hành động ganh đua, đấu tranh chống lại các cá nhân hay các nhóm, các loài vì mục đích giành được sự tồn tại, sống còn, giành được lợi nhuận, địa vị, sự kiêu hãnh và các phần thưởng hay những thứ khác. Thỏa thuận không cạnh tranh được hiểu là cam kết của NLD với người sử dụng lao động, dưới dạng văn bản độc lập hoặc một điều khoản trong hợp đồng lao động, về việc sẽ không trực tiếp hoặc gián tiếp làm việc cho các đối thủ cạnh tranh của người sử dụng lao động trong một khoảng thời gian nhất định sau khi chấm dứt hợp đồng lao động¹⁰.

Hành vi hạn chế cạnh tranh được giải thích tại khoản 2 Điều 3 Luật cạnh tranh 2018¹¹ là hành vi hạn chế cạnh tranh là hành vi gây tác động hoặc có khả năng gây tác động hạn chế cạnh tranh, bao gồm hành vi thỏa thuận hạn chế cạnh tranh, lạm dụng vị trí thống lĩnh thị trường và lạm dụng độc quyền. Có thể hiểu rằng thỏa thuận không cạnh tranh là một cam kết của doanh nghiệp yêu cầu người lao động ký kết trước hoặc trong quá trình làm việc. Mục đích của thỏa thuận này là bảo vệ thông tin mật và lợi ích của doanh nghiệp bằng cách ngăn chặn người lao động tiết lộ thông tin quan trọng hoặc tham gia các hoạt động cạnh tranh sau khi nghỉ việc.

2.1.2 Dưới góc độ pháp lý

Theo góc độ pháp lý, NCA bảo vệ lợi ích hợp pháp của người sử dụng lao động trong việc bảo mật thông tin doanh nghiệp và bí mật công nghệ, nhưng NCA có sự hạn

¹⁰ Nguyễn Ngọc Bích, điều khoản “không cạnh tranh” trong hợp đồng NDA, Thời báo Kinh tế Sài Gòn, ngày 12-7-2018, <https://phuoc-associates.com/wp-content/uploads/2018/07/%C4%90i%E1%BB%81u-kho%E1%BA%A3n-kh%C3%B4ng-c%E1%BA%A1nh-tranh-trong-h%E1%BB%A3p-%C4%91%E1%BB%93ng-NDA.pdf>, 14/11/2025

¹¹ Luật cạnh tranh năm 2018(Luật số 23/2018/QH14) ngày 12/06/2018, <https://thuvienphapluat.vn/van-ban/Doanh-nghiep/Luat-can-h-tranh-345182.aspx>, 14/11/2025

chế quyền làm việc của người lao động. Hiện nay, pháp luật Việt Nam chưa có những quy định rõ ràng, cụ thể về NCA, việc xác định hiệu lực của NCA phụ thuộc nhiều vào quan điểm lập luận pháp lý khác nhau của tòa án và cách thức tồn tại của NCA trong thỏa thuận lao động. Tuy nhiên, những vấn đề liên quan đã được đề cập gián tiếp tại một số điều luật và các phiên xét xử.

Theo khoản 2 Điều 21, Bộ luật lao động 2019¹², khi người lao động tiếp xúc với thông tin mật, bí mật kinh doanh hoặc bí mật công nghệ của doanh nghiệp. Người sử dụng lao động có quyền yêu cầu người lao động ký thỏa thuận bằng văn bản để bảo vệ và quản lý các thông tin quan trọng này. Ngoài ra, theo khoản 2 Điều 125, Bộ luật lao động 2019, khi người lao động tiết lộ bí mật kinh doanh thì sẽ kỷ luật bằng hình thức sa thải.

Theo khoản 3 Điều 84, Luật sở hữu trí tuệ 2005¹³, sửa đổi bổ sung vào những năm 2009, 2019 và 2022, bí mật kinh doanh được chủ sở hữu bảo mật bằng các biện pháp cần thiết để bí mật kinh doanh đó không bị bộc lộ và không dễ dàng tiếp cận được. Ngoài ra, theo khoản 1 Điều 35, Hiến Pháp 2013, công dân có quyền làm việc, lựa chọn nghề nghiệp, việc làm và nơi làm việc. Khoản 1 Điều 84, Bộ luật lao động 2019 quy định, người lao động được làm việc cho bất kì người sử dụng lao động nào và ở bất kỳ nơi nào mà pháp luật không cấm.

Quy định pháp lý về NCA có sự khác nhau giữa các quốc gia trên thế giới. Tại Hoa Kỳ, thỏa thuận này được áp dụng khác nhau ở các Bang. Chẳng hạn, luật pháp của tiểu bang Florida quy định rằng: Tòa án Florida sẽ thực thi các thỏa thuận không cạnh tranh có tính hợp lý về thời gian, diện tích và lĩnh vực kinh doanh¹⁴. Hoặc tòa án tại bang Alabama, các thỏa thuận NCA không được chấp nhận vì ưu tiên quyền tự do làm việc của người lao động hơn bảo vệ lợi ích doanh nghiệp. Tại Nhật Bản và một số các nước Châu Á, khái niệm “Thỏa thuận không cạnh tranh” được đề cập thành một bản luật. Tuy nhiên, Nhật Bản vẫn quy định các điều khoản để bảo vệ người lao động và bảo vệ quyền

¹² Bộ luật lao động năm 2019(Bộ luật số: 45/2019/QH14) ngày 20/11/2019, <https://ipvietnam.gov.vn/bo-luat-luat> , 14/11/2025

¹³ Luật sở hữu trí tuệ năm 2005(Luật số 50/2005/QH11) ngày 29/11/2005, <https://ipvietnam.gov.vn/bo-luat-luat> , 14/11/2025

¹⁴ Luật Bang Florida khoản 355 Điều 542, <https://www.flsenate.gov/Laws/Statutes/2022/Chapter542/All> , 15/11/2025

lợi của doanh nghiệp, được áp dụng linh hoạt và hợp lý theo từng trường hợp. Sự đa dạng trong quan điểm pháp lý về NCA làm nổi bật tính đa dạng trong lập trường của hệ thống nhà nước, với một số nghiêng về đảm bảo lợi ích cho người sử dụng lao động, một số ủng hộ người lao động.

2.2. Hiệu lực của thỏa thuận không làm việc cho đối thủ cạnh tranh

Nền kinh tế hội nhập sâu rộng, xung đột giữa nhu cầu bảo vệ bí mật kinh doanh của doanh nghiệp và quyền tự do làm việc của người lao động đang trở thành một “điểm nóng” pháp lý. Căn cứ vào thực tiễn xét xử tại Việt Nam và các nguyên tắc pháp lý quốc tế, hiệu lực của Thỏa thuận không cạnh tranh (NCA) được phân tích cụ thể qua các khía cạnh.

2.2.1 Quan điểm của Tòa án/Trọng tài về hiệu lực của thỏa thuận không làm việc cho đối thủ cạnh tranh trong các vụ việc thực tiễn

Dựa trên các phán quyết trọng tài và bản án đã được dẫn chiếu trong tài liệu, có thể thấy bức tranh thực tiễn xét xử tại Việt Nam về NCA không thống nhất, thể hiện sự phân hóa rõ rệt giữa hai tư duy pháp lý: Tư duy bảo vệ quyền lợi người lao động (thường thấy tại Tòa án) và Tư duy tôn trọng quyền tự do thỏa thuận (thường thấy tại Trọng tài và một số bản án dân sự).

2.2.1.1 Trình bày quan điểm của Tòa án/Trọng tài trong các vụ việc điển hình

Thứ nhất, nhóm quan điểm công nhận hiệu lực pháp lý (tiếp cận theo hướng Dân sự và Trọng tài). Bản án số 09/2010/LĐ-ST (TAND huyện Đức Hòa, Long An)¹⁵, đây là một trong những bản án điển hình công nhận NCA. Trong vụ việc giữa Công ty Saitex và ông Ram, Tòa án đã nhận định thỏa thuận hạn chế cạnh tranh (cam kết không làm việc cho đối thủ trong 1 năm) là một giao dịch dân sự độc lập. Tòa lập luận rằng thỏa thuận này dựa trên sự "hoàn toàn tự nguyện", không bị ép buộc. Quan điểm của Tòa án lúc bấy giờ cho rằng nếu người lao động làm việc cho đối thủ thì đương nhiên gây thiệt hại cho công ty cũ do tiết lộ bí mật kinh doanh. Hệ quả là Tòa án đã tuyên buộc ông Ram phải chấm dứt hành vi làm việc cho công ty đối thủ cho đến hết thời hạn cam kết.

¹⁵ Tòa án nhân dân huyện Đức Hòa, tỉnh Long An, "Bản án số 09/2010/LĐ-ST ngày 10/12/2010 về tranh chấp hợp đồng lao động", 15/11/2025

Trong vụ việc phán quyết Trọng tài (Liên quan đến vụ việc Lazada/Recess và bà Trang)¹⁶, cả Trung tâm Trọng tài Quốc tế Việt Nam và sau đó là Tòa án (khi xem xét yêu cầu hủy phán quyết) đều công nhận hiệu lực của thỏa thuận bảo mật và không cạnh tranh (NDA/NCA). Cơ sở pháp lý được đưa ra là thỏa thuận này không vi phạm điều cấm của luật, không trái đạo đức xã hội và là sự tự nguyện thỏa thuận của các bên theo Bộ luật Dân sự. Trọng tài xem đây là một cam kết dân sự cần phải thực hiện, tách biệt với hợp đồng lao động.

Thứ hai, nhóm quan điểm không công nhận/hạn chế hiệu lực pháp lý (Tiếp cận theo hướng bảo vệ Quyền làm việc). Bản án số 420/2019/LĐ-PT (TAND TP.HCM)¹⁷, trong vụ tranh chấp giữa Công ty U và ông Phan Thanh B, mặc dù tồn tại cam kết không cạnh tranh, Tòa án cấp phúc thẩm đã giữ nguyên bản án sơ thẩm, bác bỏ yêu cầu của công ty về việc buộc ông B chấm dứt làm việc tại công ty đối thủ (Công ty P). Tòa án lập luận rằng quan hệ lao động mới của ông B là hợp pháp và việc cấm đoán này ảnh hưởng đến quyền làm việc của người lao động sau khi chấm dứt hợp đồng lao động.

Trong bản án số 03/2023/LĐ-PT (TAND tỉnh Thanh Hóa)¹⁸, vụ việc giữa Công ty Cổ phần Công nghệ TT và kỹ sư Nguyễn Đình D tiếp tục khẳng định xu hướng bảo vệ người lao động. Dù ông D đã ký cam kết không làm việc tại dự án Nhà máy lọc hóa dầu NS trong 12 tháng, Tòa án cấp phúc thẩm đã bác bỏ yêu cầu bồi thường của doanh nghiệp. Quan điểm của Tòa là thỏa thuận này vi phạm quyền tự do lựa chọn việc làm, nơi làm việc theo Hiến pháp và Bộ luật Lao động, đồng thời doanh nghiệp không chứng minh được thiệt hại thực tế.

Tiếp theo là bản án số 01/2013/LĐ-ST (TAND TP.HCM)¹⁹, mặc dù chấp nhận yêu cầu bồi thường về mặt nguyên tắc, Tòa án chỉ buộc người lao động bồi thường một

¹⁶ Tòa án nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh, "Quyết định số 755/2018/QĐ-PQTT năm 2018 về yêu cầu hủy phán quyết trọng tài", 15/11/2025

¹⁷ Tòa án nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh, "Bản án số 420/2019/LĐ-PT ngày 15/05/2019 về tranh chấp chấm dứt hợp đồng lao động với đối thủ cạnh tranh", 15/11/2025

¹⁸ Tòa án nhân dân thị xã Nghi Sơn, Thanh Hóa, "Bản án số 03/2023/LĐ-PT ngày 10/01/2023 về yêu cầu bồi thường do vi phạm hợp đồng lao động", 15/11/2025

¹⁹ Tòa án nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh, "Bản án số 01/2013/LĐ-ST ngày 22/01/2013 về yêu cầu bồi thường do vi phạm hợp đồng lao động", 15/11/2025

khoản tiền mang tính tượng trưng do doanh nghiệp không chứng minh được thiệt hại vật chất cụ thể, cho thấy sự khó khăn trong việc thực thi chế tài của NCA.

2.2.1.2 Phân tích quan điểm của Tòa án/ Trọng tài về hiệu lực của NCA

Sự đối lập trong các phán quyết trên phản ánh sự xung đột giữa hai nguyên tắc pháp lý cơ bản, xung đột giữa “Tự do hợp đồng” và “Tự do làm việc”. Các phán quyết công nhận hiệu lực (như Bản án 09/2010 và Phán quyết Trọng tài) dựa trên nền tảng của Bộ luật Dân sự, coi trọng nguyên tắc *Pacta sunt servanda* (tạm dịch: hợp đồng phải được tôn trọng). Họ cho rằng khi người lao động có đầy đủ năng lực hành vi và đã tự nguyện ký kết (thường để đổi lấy vị trí công việc, lương thưởng), họ phải có trách nhiệm tuân thủ cam kết đó như một nghĩa vụ dân sự. Ngược lại, các bản án phủ nhận hiệu lực (420/2019, 03/2023, 11/2020) ưu tiên áp dụng Bộ luật Lao động và Hiến pháp. Tòa án lập luận rằng sau khi chấm dứt hợp đồng lao động, quan hệ lệ thuộc pháp lý không còn. Mọi thỏa thuận hạn chế quyền làm việc – quyền cơ bản của công dân – đều có nguy cơ bị xem là trái luật và vô hiệu.

Vấn đề về “Tính hợp lý” và “Chứng minh thiệt hại”, Tòa án thường bác bỏ NCA vì cho rằng các thỏa thuận này thiếu tính hợp lý về phạm vi (thời gian quá dài, địa lý quá rộng, lĩnh vực cấm không rõ ràng) và thiếu khoản đền bù tương xứng cho người lao động trong thời gian bị cấm. Thêm vào đó, gánh nặng chứng minh thiệt hại là rào cản lớn. Như trong vụ án 01/2013 hay 03/2023, doanh nghiệp thường thất bại trong việc chứng minh hành vi làm việc cho đối thủ của người lao động đã gây ra con số thiệt hại vật chất cụ thể là bao nhiêu, dẫn đến việc yêu cầu bồi thường bị bác bỏ.

2.2.1.3 NCA có vi phạm quyền tự do làm việc và quyền tự do lựa chọn việc làm của người lao động không?

Câu trả lời phụ thuộc vào lăng kính pháp lý của cơ quan xét xử. Nếu theo quan điểm chủ đạo của các Tòa án Lao động gần đây (như trong bản án 420/2019, 03/2023), NCA trực tiếp xâm phạm quyền tự do làm việc. Việc cấm đoán một kỹ sư hay nhân viên kỹ thuật làm việc đúng chuyên môn của họ tại công ty khác (nơi duy nhất họ có thể phát huy kỹ năng) bị xem là tước đoạt phương tiện sinh sống và cản trở quyền hiến định về tự do lựa chọn việc làm quy định tại Điều 35 Hiến pháp và Điều 10 Bộ luật Lao động.

Nhưng nếu nhìn nhận như Trọng tài thương mại, NCA là sự “tự nguyện hạn chế quyền”. Quyền tự do làm việc bao gồm cả quyền được tự định đoạt việc giới hạn nó trong một khoảng thời gian để đổi lấy các lợi ích kinh tế khác (như lương cao, vị trí chủ chốt). Do đó, nếu thỏa thuận là tự nguyện và không bị lừa dối, ép buộc, nó không bị coi là vi phạm quyền con người mà là sự thực thi quyền tự do cam kết.

2.2.2 Quan điểm của các chuyên gia pháp lý vấn đề NCA

2.2.2.1 NCA có phát sinh hiệu lực pháp lý không?

Giới chuyên gia pháp lý hiện nay có sự chia rẽ quan điểm do thiếu hụt khung pháp lý cụ thể. *Thứ nhất*, quan điểm thận trọng, nhiều chuyên gia cho rằng NCA có rủi ro pháp lý cao và dễ bị tuyên vô hiệu. Lý do là Bộ luật Lao động 2019 chỉ quy định về thỏa thuận bảo vệ bí mật kinh doanh (Điều 21) chứ không quy định rõ ràng, trực tiếp về “thỏa thuận không cạnh tranh”. Do đó, tính pháp lý của nó vẫn là một vùng xám, phụ thuộc hoàn toàn vào quan điểm chủ quan của Hội đồng xét xử.

Thứ hai, quan điểm ủng hộ (dựa trên Luật Dân sự và Sở hữu trí tuệ), một số chuyên gia khác lập luận rằng NCA có hiệu lực nếu được xác lập như một giao dịch dân sự song hành, đáp ứng điều kiện tại Điều 117 Bộ luật Dân sự (tự nguyện, không vi phạm điều cấm). Họ cũng viện dẫn Luật Sở hữu trí tuệ cho phép doanh nghiệp áp dụng các biện pháp để bảo vệ bí mật kinh doanh, và NCA là công cụ cần thiết để thực thi quyền này.

2.2.2.2 Phân tích NCA có vi phạm quyền tự do làm việc và quyền tự do lựa chọn việc làm của người lao động không?

Các chuyên gia pháp lý nhấn mạnh vào yếu tố “Cân bằng lợi ích” và “Đền bù” để trả lời câu hỏi này. NCA sẽ bị coi là vi phạm quyền tự do làm việc nếu nó là một sự áp đặt đơn phương, thiếu tính hợp lý (thời gian cấm quá dài, phạm vi cấm quá rộng bao trùm cả những vùng không có hoạt động kinh doanh của doanh nghiệp) và đặc biệt là không có khoản bồi thường tài chính. Trong trường hợp này, người lao động bị tước đoạt cơ hội mưu sinh mà không nhận được sự hỗ trợ nào, tạo ra sự bất bình đẳng nghiêm trọng. Ngược lại, NCA sẽ không vi phạm nếu có sự đền bù thỏa đáng. Quan điểm này cho rằng người lao động có quyền bán một phần quyền tự do làm việc của mình trong

một thời gian nhất định để nhận lấy một khoản tiền (bồi thường hoặc lương thưởng cao hơn). Khi đó, đây là một giao dịch thương mại công bằng chứ không phải là sự xâm phạm quyền.

2.2.3 Quy định và thực tiễn nước ngoài về hiệu lực pháp lý của NCA

So với sự lúng túng tại Việt Nam, pháp luật và thực tiễn tại các quốc gia phát triển có cách tiếp cận hệ thống dựa trên học thuyết “Hạn chế thương mại hợp lý”.

2.2.3.1 Trình bày quy định/ thực tiễn tại nước ngoài

So với Việt Nam, pháp luật và thực tiễn tại các quốc gia phát triển có cách tiếp cận hệ thống dựa trên học thuyết hạn chế thương mại hợp lý. Trên thế giới, NCA không bị cấm hoàn toàn nhưng chịu sự kiểm soát gắt gao của Tòa án. Tòa án quốc tế chỉ công nhận NCA nếu thỏa thuận đó đáp ứng các tiêu chí khắt khe về tính hợp lý, bao gồm phạm vi giới hạn về thời gian và địa lý, cũng như đối tượng áp dụng thường chỉ là nhân viên cấp cao nắm giữ bí mật kinh doanh. Các án lệ như vụ Nordenfelt hay Home Counties Dairies Ltd đã tuyên vô hiệu các điều khoản quá rộng vi phạm nguyên tắc tự do thương mại. Đặc biệt, trong vụ Esso Petroleum Co. Ltd., Tòa án không bác bỏ toàn bộ mà can thiệp sửa đổi các điều khoản để chúng trở nên hợp lý hơn.

Trên thế giới, NCA không bị cấm hoàn toàn (trừ một số bang như California, Mỹ) nhưng chịu sự kiểm soát gắt gao của Tòa án. Nguyên tắc xét xử là Tòa án quốc tế chỉ công nhận NCA nếu thỏa thuận đó đáp ứng các tiêu chí khắt khe về tính hợp lý. *Thứ nhất*, phạm vi hợp lý, các án lệ như *Nordenfelt v Maxim Nordenfelt* hay *Home Counties Dairies Ltd v Skilton* đã tuyên vô hiệu các điều khoản quá rộng về thời gian hoặc địa lý, vi phạm nguyên tắc tự do thương mại. *Thứ hai*, thường chỉ áp dụng chặt chẽ với nhân viên cấp cao nắm giữ bí mật kinh doanh thực sự (Vụ *E.P. Hinkel & Co. Inc. vs Manhattan Co.*). *Thứ ba*, sự can thiệp của Tòa án (Blue Pencil Doctrine), trong vụ *Esso Petroleum Co. Ltd. v. Harpers Garage*, Tòa án không bác bỏ toàn bộ mà can thiệp sửa đổi các điều khoản hạn chế để chúng trở nên hợp lý hơn, vừa bảo vệ doanh nghiệp vừa không triệt đường sống của người lao động.

Hệ thống án lệ tại Ireland cung cấp những bài học quan trọng về cách Tòa án cân bằng quyền lợi giữa các bên. Vụ án *Ryanair DAC v Bellew* [2019] IEHC 907 là vụ việc

nổi bật liên quan đến Giám đốc Vận hành (COO) của hãng hàng không Ryanair. Tòa án Tối cao Ireland đã công nhận rằng thời hạn hạn chế 12 tháng là hợp lý đối với một nhân sự cấp cao nắm giữ chiến lược nhạy cảm. Tuy nhiên, Tòa án vẫn tuyên bố thỏa thuận NCA này vô hiệu vì phạm vi cấm đoán quá rộng, điều khoản ngăn cản ông Bellew làm việc cho bất kỳ hãng hàng không nào, thay vì chỉ giới hạn ở các hãng hàng không giá rẻ là đối thủ trực tiếp của Ryanair.²⁰

Vụ án *Net Affinity Ltd v Conaghan* [2011] IEHC 160, Tòa án đã bác bỏ hiệu lực của điều khoản NCA vì nó không có giới hạn về địa lý và cấm đoán toàn bộ hoạt động cạnh tranh. Phán quyết này khẳng định nguyên tắc "Blue Pencil" (gạch bỏ phần sai) được áp dụng rất hạn chế tại Ireland; nếu điều khoản quá rộng, Tòa án thường sẽ hủy bỏ toàn bộ thay vì sửa lại giúp doanh nghiệp²¹. Một điểm khác biệt quan trọng cần lưu ý là pháp luật Ireland không bắt buộc doanh nghiệp phải trả thêm khoản tiền bồi thường (ví dụ: 50-70% lương) sau khi chấm dứt hợp đồng để NCA có hiệu lực (khác với luật của Đức hay Ý).²²

Tuy nhiên, để tránh rủi ro NCA bị tòa tuyên vô hiệu, các tập đoàn lớn tại Ireland thường áp dụng cơ chế "Garden Leave" (Nghỉ việc hưởng lương). Trong thời gian báo trước (*Notice Period*) – có thể kéo dài đến 12 tháng đối với nhân sự cấp cao – người lao động được yêu cầu không đến công sở, không làm việc cho đối thủ nhưng vẫn được hưởng 100% lương và phúc lợi (*salary and benefits*).²³ Vì người lao động vẫn nhận đủ lương và duy trì quan hệ lao động (dù không phải làm việc), Tòa án dễ dàng chấp nhận việc cấm họ làm việc cho đối thủ hơn so với các thỏa thuận NCA không lương sau khi nghỉ việc. Đây là giải pháp tối ưu giúp cân bằng giữa việc bảo vệ doanh nghiệp và đảm bảo thu nhập cho người lao động.

²⁰ AOC Solicitors. (2020, February 28). *Are Your Restrictive Covenants Enforceable? The Key Takeaways From Ryanair DAC V Bellew*. AOC Solicitors. <https://aocsolicitors.ie/are-your-restrictive-covenants-enforceable-the-key-takeaways-from-ryanair-dac-v-bellew/>, 17/11/2025

²¹ Legal Island. (2012). *Net Affinity Limited v Conaghan and others* [2012]. Legal Island Employment Law Hub. <https://legal-island.ie/employment-law-hub/net-affinity-limited-v-conaghan-and-others-2012>, 17/11/2025

²² Peninsula Ireland. (2024). *Should all employers have a garden leave clause?* Peninsula Ireland. <https://www.peninsulaireland.com/blog/should-all-employers-have-a-garden-leave-clause/>, 17/11/2025

²³ Epstein Becker Green. (2021, December). *Garden Leave Provisions in Employment Agreements*. Epstein Becker & Green, P.C. <https://www.ebglaw.com/assets/html/documents/uploads/2021/12/Steinmeyer-Rasnick-Garden-Leave-Provisions-in-Employment-Agreements-2021-Update-w-007-3506.pdf>, 17/11/2025

2.2.3.2 Chỉ ra NCA có vi phạm quyền tự do làm việc và quyền tự do lựa chọn việc làm của người lao động không?

Tại các quốc gia này, câu trả lời được xác định dựa trên cơ chế “Đền bù và Giới hạn”, NCA không bị xem là vi phạm quyền tự do làm việc nếu nó đi kèm với khoản đền bù tài chính bắt buộc. Pháp luật quốc tế quan niệm rằng quyền tự do làm việc không phải là tuyệt đối, nó có thể bị giới hạn bởi hợp đồng dân sự, miễn là người lao động được bảo đảm thu nhập để duy trì cuộc sống trong thời gian bị hạn chế. Tuy nhiên, NCA sẽ bị xem là vi phạm và bị Tòa án bác bỏ nếu nó ngăn cản người lao động sử dụng kỹ năng nghề nghiệp phổ thông của mình để mưu sinh, hoặc nếu doanh nghiệp không chứng minh được lợi ích cần bảo vệ mà chỉ muốn trừng phạt nhân viên cũ, gây cản trở thương mại quá mức.

2.3. Pháp luật điều chỉnh thỏa thuận không làm việc cho đối thủ cạnh tranh

2.3.1 Dựa vào và phân tích quan điểm của toàn án trong các bản án có sẵn

Theo Bản án sơ thẩm số 09/2010/LĐ-ST của Tòa án nhân dân (TAND) Quận 1, TP. Hồ Chí Minh²⁴, lập luận của Tòa án: Hội đồng xét xử đã viện dẫn quy định về quyền tự do làm việc của công dân trong Hiến pháp và BLLĐ. Tòa án lập luận rằng quyền làm việc là quyền nhân thân không thể chuyển nhượng và không thể bị hạn chế bởi bất kỳ thỏa thuận nào, ngay cả khi NLĐ đã tự nguyện ký. Tòa án cho rằng điều khoản cấm làm việc cho đối thủ cạnh tranh là hành vi “cản trở người lao động tìm kiếm việc làm mới”, do đó vi phạm điều cấm của luật. Tòa án tuyên bố điều khoản NCA vô hiệu. Điều này gửi đi một thông điệp mạnh mẽ đến thị trường lao động lúc bấy giờ là các cam kết bảo mật và không cạnh tranh chỉ có giá trị răn đe về mặt tâm lý chứ không có giá trị pháp lý thực thi. Doanh nghiệp nước ngoài đầu tư vào Việt Nam trong giai đoạn này đối mặt với rủi ro rất lớn về mất mát chất xám sang đối thủ nội địa mà không có cơ chế phòng vệ hữu hiệu.

Điểm yếu cốt tử trong tư duy xét xử của bản án này là sự thiếu phân định giữa “kỹ năng nghề nghiệp phổ thông” và “bí mật kinh doanh đặc thù”. Tòa án đã đánh đồng

²⁴ Tòa án nhân dân Quận 1, TP. Hồ Chí Minh, Bản án sơ thẩm số 09/2010/LĐ-ST về tranh chấp lao động, 15/11/2025

việc bảo vệ bí mật kinh doanh với việc cấm đoán lao động, từ đó triệt tiêu quyền tự vệ chính đáng của doanh nghiệp. Đây là điều bất công cho người sử dụng lao động.

Bản án số 01/2013/LĐ-ST tiếp tục củng cố xu hướng xét xử này, cho thấy quan điểm của ngành Tòa án chưa có sự thay đổi đáng kể²⁵. Tòa án tiếp tục bác bỏ yêu cầu của NSDLĐ. Một điểm đáng chú ý trong lập luận của Tòa án lần này là việc nhấn mạnh vào tính chất của quan hệ lao động. Khi hợp đồng lao động chấm dứt, quan hệ lệ thuộc pháp lý giữa hai bên cũng chấm dứt. Do đó, NSDLĐ không còn quyền kiểm soát hay ràng buộc hành vi của NLĐ. Mọi cam kết kéo dài sau thời điểm chấm dứt hợp đồng đều bị xem là không có cơ sở pháp lý vững chắc theo luật lao động.

Bàn luận về sự “Bất khả thi” của cơ chế bồi thường. Trong giai đoạn này, ngay cả khi Tòa án có chấp nhận một phần lý lẽ của doanh nghiệp, việc chứng minh “thiệt hại thực tế” là một rào cản kỹ thuật gần như không thể vượt qua. Theo nguyên tắc bồi thường của luật lao động Việt Nam, doanh nghiệp phải chứng minh được con số thiệt hại cụ thể, trực tiếp. Tuy nhiên, việc mất bí mật kinh doanh thường dẫn đến thiệt hại về cơ hội, thị phần – những thứ rất khó định lượng chính xác bằng con số ngay lập tức. Điều này càng làm cho các vụ kiện NCA trở nên vô vọng đối với doanh nghiệp.

Bản án phúc thẩm số 420/2019/LĐ-PT của TAND TP. Hồ Chí Minh đóng vai trò như một bản lề quan trọng²⁶, mở đường cho việc công nhận nguyên tắc “có qua có lại” trong quan hệ lao động dù không trực tiếp giải quyết vấn đề NCA. Bước tiến trong tư duy xét xử có khác với sự cứng nhắc trước đây, Tòa án cấp phúc thẩm đã phân tích kỹ lưỡng bản cam kết đào tạo. Tòa nhận định rằng khi NLĐ đã thụ hưởng quyền lợi (được tài trợ kinh phí, kiến thức), họ phải có trách nhiệm thực hiện nghĩa vụ cam kết (làm việc trong thời gian nhất định hoặc bồi thường).

Ý nghĩa pháp lý mở rộng cho bản án này là xác lập nguyên tắc rằng, không phải mọi hạn chế đối với NLĐ đều vô hiệu. Nếu hạn chế đó dựa trên cơ sở một lợi ích vật chất mà NLĐ đã nhận được, thì cam kết đó có giá trị pháp lý. Đây là tiền đề lý luận quan

²⁵ Tòa án nhân dân TP. Hồ Chí Minh, Bản án sơ thẩm số 01/2013/LĐ-ST về tranh chấp đơn phương chấm dứt hợp đồng lao động, 15/11/2025

²⁶ Tòa án nhân dân TP. Hồ Chí Minh, Bản án phúc thẩm số 420/2019/LĐ-PT về tranh chấp đòi tiền bồi thường chi phí đào tạo, 15/11/2025

trọng để sau này áp dụng cho NCA, nếu doanh nghiệp trả tiền “cam kết không cạnh tranh”, thì NLĐ phải tuân thủ.

Bản án số 11/2020/LĐ-PT đánh dấu sự chuyên nghiệp hóa trong quá trình tranh tụng lao động²⁷. Trong vụ án này, Tòa án không còn bác bỏ đơn kiện ngay từ đầu dựa trên nguyên tắc “quyền làm việc”. Thay vào đó, Hội đồng xét xử đi sâu vào xem xét nội dung của cam kết bảo mật, hành vi vi phạm cụ thể và mối quan hệ nhân quả với thiệt hại. Điều này cho thấy Tòa án đã bắt đầu chấp nhận khả năng hợp pháp của các thỏa thuận bảo mật. Vấn đề chuyển từ “có được phép ký hay không?” sang “đã vi phạm như thế nào và thiệt hại là bao nhiêu?”. Đây là một bước chuyển dịch lớn về chất, đưa tranh chấp lao động tiệm cận với tranh chấp thương mại dân sự, nơi chứng cứ đóng vai trò quyết định thay vì các nguyên tắc bảo hộ chung chung.

Tổng hợp lại thì quan điểm của tòa án có sự tiến bước về cách xử sự, công bằng hơn cho NSDLĐ và NLĐ qua bản án thực tiễn và từ một trong những án đó thì tòa án đã ra Quyết định số 755/2018/QĐ-PQTT ngày 12/06/2018 của TAND TP. Hồ Chí Minh²⁸ và sự ra đời của Án lệ số 69/2023/AL²⁹, phán quyết của Án lệ 69/2023/AL đã khẳng định rằng thỏa thuận không cạnh tranh có thể được thực thi qua trọng tài thương mại và bảo vệ quyền lợi của doanh nghiệp mà không vi phạm quyền lợi hợp pháp của người lao động. Tuy nhiên, sự phát triển này không đồng nghĩa với việc doanh nghiệp có quyền lạm dụng NCA để chèn ép người lao động. Tòa án và Trọng tài trong tương lai chắc chắn sẽ tiếp tục tinh chỉnh quan điểm của mình thông qua việc đánh giá tính hợp lý và công bằng của từng thỏa thuận cụ thể. Sự cân bằng giữa bảo vệ bí mật kinh doanh và đảm bảo quyền sinh kế của con người vẫn sẽ là một nghệ thuật pháp lý đòi hỏi sự khéo léo và hiểu biết sâu sắc từ cả hai phía.

²⁷ Tòa án nhân dân Cấp cao tại TP. Hồ Chí Minh, Bản án phúc thẩm số 11/2020/LĐ-PT về tranh chấp lao động, 15/11/2025

²⁸ Tòa án nhân dân TP. Hồ Chí Minh, Quyết định số 755/2018/QĐ-PQTT về việc yêu cầu hủy phán quyết trọng tài, 15/11/2025

²⁹ Tòa án nhân dân Tối cao, Án lệ số 69/2023/AL về thẩm quyền của Trọng tài thương mại trong việc giải quyết tranh chấp thỏa thuận bảo mật và không cạnh tranh, 15/11/2025

2.3.2 Phân tích và đánh giá quan điểm của một số chuyên gia pháp lý

Pháp luật Việt Nam đã khẳng định quyền tự do lựa chọn việc làm và nơi làm việc là một quyền cơ bản của NLĐ. Quyền này được quy định cụ thể và bảo vệ trong Điều 35 Hiến pháp “mọi công dân đều có quyền tự do lựa chọn nghề nghiệp, công việc và nơi làm việc, đây là một trong số các quyền cơ bản của công dân” và Điều 5, Điều 10 Bộ luật Lao động 2019 “NLĐ có quyền tự do chọn việc làm, làm việc cho bất kỳ NSDLĐ nào và ở bất kỳ nơi nào mà pháp luật không cấm” và Điều 5 Luật Việc làm 2013 về “bảo đảm quyền làm việc, quyền tự do lựa chọn việc làm và nơi làm việc của NLĐ”. Nguyên tắc này đảm bảo rằng NLĐ có quyền tự do quyết định nơi làm việc phù hợp với năng lực và nguyện vọng của mình.

Do đó có rất nhiều nhận định cho rằng thoả thuận không làm việc cho đối thủ sau khi nghỉ việc rõ ràng là trái luật và bị vô hiệu theo quy định tại Điều 123 và Điều 407 Bộ luật Dân sự 2015. Nhóm tác giả cũng phải lưu ý rằng để bảo vệ quyền lợi cho NSDLĐ, tại khoản 2 Điều 21 BLLĐ năm 2019 đã quy định về quyền của NSDLĐ được thoả thuận với NLĐ về bí mật kinh doanh, bí mật công nghệ: “Khi NLĐ làm việc có liên quan trực tiếp đến bí mật kinh doanh, bí mật công nghệ theo quy định của pháp luật thì NSDLĐ có quyền thoả thuận bằng văn bản với NLĐ về nội dung, thời hạn bảo vệ bí mật kinh doanh, bảo vệ bí mật công nghệ, quyền lợi và việc bồi thường trong trường hợp vi phạm.”

Hơn nữa thoả thuận hay cam kết không làm việc cho đối thủ cạnh tranh là một giao kết hợp pháp của NSDLĐ và NLĐ dựa trên nguyên tắc tự do, tự nguyện và thiện chí, trung thực trong giao dịch dân sự. Thoả thuận này nhằm đảm bảo mục đích bảo vệ bí mật kinh doanh, bí mật công nghệ khỏi nguy cơ bị rò rỉ, sao chép bởi các đối thủ cạnh tranh của NSDLĐ, từ đó đảm bảo tính ổn định của quan hệ lao động và lợi thế cạnh tranh của NSDLĐ với các đối thủ cạnh tranh của mình trên thị trường. Điều là rõ ràng là một nhu cầu chính đáng của NSDLĐ. Vì vậy, có quan điểm cho rằng thoả thuận không làm việc cho đối thủ cạnh tranh sau khi nghỉ việc là một giao dịch dân sự và vì thế đây chính là một giao dịch hợp pháp.³⁰

³⁰ Nguyễn Thị Phương, Giá trị pháp lý của thoả thuận hạn chế cạnh tranh trong quan hệ lao động, <https://share.google/s6yFjPtcZbTb04qVj>, 16/11/2025

Một quan điểm cho thấy vấn đề thỏa thuận không cạnh tranh (NCA) tại Việt Nam đang nằm giữa hai luồng pháp lý đối lập. Về mặt phân tích, bà chỉ ra xung đột cốt lõi: nếu coi NCA là một phần của quan hệ lao động thì nó vô hiệu vì trái với quyền tự do việc làm được BLLĐ bảo vệ; nhưng nếu coi NCA là giao dịch dân sự độc lập, dựa trên nguyên tắc tự do cam kết của BLDS và nhằm bảo vệ bí mật kinh doanh theo Điều 21 BLLĐ, thì nó có thể được công nhận. Về đánh giá, lập luận của luật sư phản ánh đúng thực trạng pháp lý hiện nay. Tòa án Việt Nam chưa thống nhất và có thể đi theo một trong hai hướng tùy cách họ nhìn nhận bản chất của NCA. Tuy nhiên, để NCA có tính hợp pháp cao hơn, thực tiễn xét xử đòi hỏi phải có khoản bù đắp hợp lý cho người lao động để thể hiện sự tự nguyện và cân bằng lợi ích.

Mọi công dân đều có quyền lựa chọn nghề nghiệp, việc làm và nơi làm việc. Đây một trong những quyền cơ bản của công dân. Điều này được ghi nhận tại khoản 1 Điều 35 Hiến pháp 2013. Trên tinh thần đó, khoản 1 Điều 10 Bộ Luật lao động 2019 (có hiệu lực 01/01/2021) đã nêu rõ. Người lao động có quyền tự do chọn việc làm, làm việc cho bất kỳ người sử dụng lao động nào và ở bất kỳ nơi nào mà pháp luật không cấm. Đồng thời khoản 6 Điều 9 Luật Việc làm 2013 cũng quy định: *Nghiêm cấm hành cản trở, gây khó khăn hoặc làm thiệt hại đến quyền và lợi ích hợp pháp của người lao động, người sử dụng lao động.* Từ những căn cứ trên, người lao động có quyền lựa chọn nơi làm việc ở bất cứ đâu. Trên cơ sở pháp luật không cấm mà không ai được phép cản trở, gây khó khăn.

Tuy nhiên, để bảo vệ quyền lợi cho người sử dụng lao động. Căn cứ khoản 2 Điều 21 BLLĐ năm 2019 đã ghi nhận nội dung sau: *Khi người lao động làm việc có liên quan trực tiếp đến bí mật kinh doanh, bí mật công nghệ theo quy định của pháp luật thì người sử dụng lao động có quyền thỏa thuận bằng văn bản với người lao động về nội dung, thời hạn bảo vệ bí mật kinh doanh, bảo vệ bí mật công nghệ, quyền lợi và việc bồi thường trong trường hợp vi phạm.*

Trên thực tế, nhiều doanh nghiệp và NLĐ tiến hành ký cam kết không làm việc cho đối thủ trong một thời gian nhất định để đảm bảo người lao động không thể tiết lộ bí mật kinh doanh, công nghệ của doanh nghiệp cho đối thủ cạnh tranh. Mặc dù cam kết này đã xâm phạm quyền tự do lựa chọn nơi làm việc của người lao động. Nhưng nếu tự

nguyên ký vào bản cam kết này thì đồng nghĩa NLD đã từ bỏ quyền này. Như vậy, Cam kết không làm việc cho công ty đối thủ có đúng luật hay không? Trường hợp NLD và NSDLĐ đều tự nguyện xác lập cam kết không làm việc cho công ty đối thủ. Thì đây được coi là thỏa thuận hợp pháp. Nếu vi phạm cam kết, NLD phải chịu trách nhiệm bồi thường cho NSDLĐ theo mức phạt đã thỏa thuận³¹.

Quan điểm trên có điểm hợp lý khi xác định đúng mục tiêu NSDLĐ cần bảo vệ (BMKD, BMCN) và gắn NCA với Điều 21.2 BLLĐ³² như một biện pháp bảo vệ bí mật kinh doanh. Tuy nhiên, lập luận này tồn tại hai điểm yếu lớn: (1) cho rằng NLD “tự nguyện ký” đồng nghĩa với việc họ có thể từ bỏ quyền hiến định về tự do lựa chọn việc làm - một logic thiếu vững chắc, vì quyền hiến định không thể bị từ bỏ chỉ bằng một thỏa thuận trong bối cảnh quan hệ lao động vốn bất bình đẳng; (2) kết luận NCA hợp pháp chỉ dựa trên “tự nguyện”, trong khi thực tiễn và án lệ cho thấy NCA chỉ có thể được công nhận nếu có khoản bù đắp tài chính tương xứng, bảo đảm sự trao đổi công bằng. Ngoài ra, lập luận cũng nhằm lẫn giữa NDA (hợp pháp, gắn với Điều 21.2) và NCA (cấm làm việc cho đối thủ), vốn không được Điều 21.2 quy định trực tiếp. Do đó, đây là một lập luận thiên về phía NSDLĐ, bỏ qua yêu cầu về đền bù và các giới hạn bảo vệ quyền cơ bản của NLD, khiến kết luận rằng NCA “hợp pháp” trở nên thiếu thuyết phục.

2.3.3 Quan điểm của nhóm tác giả về thỏa thuận không làm việc cho đối thủ cạnh tranh

Sau khi phân tích và đánh giá thì nhóm chúng em đã thống nhất rằng thỏa thuận không làm việc cho đối thủ cạnh tranh là thuộc luật dân sự, dựa theo nội dung của Án lệ số 69/2023/AL³³, và theo quan điểm của các chuyên gia “thỏa thuận hay cam kết không làm việc cho đối thủ cạnh tranh là một giao kết hợp pháp của NSDLĐ và NLD dựa trên nguyên tắc tự do, tự nguyện và thiện chí, trung thực trong giao dịch dân sự.”

Cuối cùng là quan điểm của nhóm tác giả về thỏa thuận không làm việc cho đối thủ cạnh tranh. Theo nhóm tác giả, thỏa thuận không cạnh tranh (NCA) không mặc nhiên

³¹ Luật Duy Hưng, Cam kết không làm việc cho công ty đối thủ có đúng luật hay không?, <https://share.google/TZwgEHSutuzuZiIde>, 16/11/2025

³² Quốc hội, Bộ luật Lao động năm 2019, Điều 21 khoản 2, 16/11/2025

³³ Tòa án nhân dân Tối cao, Án lệ số 69/2023/AL về thẩm quyền của Trọng tài thương mại trong việc giải quyết tranh chấp thỏa thuận bảo mật và không cạnh tranh, 15/11/2025

vô hiệu nhưng cũng không đương nhiên hợp pháp; hiệu lực của nó chỉ có thể được thừa nhận nếu được xem như một giao dịch dân sự độc lập và có điều kiện. NSDLĐ có nhu cầu chính đáng trong việc bảo vệ bí mật kinh doanh và bí mật công nghệ theo Điều 21.2 BLLĐ, và NCA có thể là một công cụ hợp lý nếu được lập thành văn bản riêng, tách bạch khỏi hợp đồng lao động. Tuy nhiên, việc cho rằng chỉ cần NLĐ “tự nguyện ký” là đủ để hợp pháp hóa hạn chế quyền tự do việc làm là một lập luận yếu, vì quyền hiến định này không thể bị từ bỏ đơn giản bằng chữ ký trong một quan hệ vốn bất bình đẳng.

Do đó, để cân bằng lợi ích hai bên, một NCA chỉ nên được công nhận khi NSDLĐ cung cấp khoản bù đắp tài chính tương xứng cho NLĐ, và thỏa thuận đáp ứng tiêu chí tính hợp lý về thời gian, phạm vi địa lý và phạm vi công việc bị hạn chế. Chỉ khi hội đủ các điều kiện này, NCA mới trở thành một giao dịch dân sự công bằng, thể hiện sự trao đổi lợi ích song phẳng và từ đó có thể được Tòa án xem xét công nhận hiệu lực.

2.4. Thẩm quyền giải quyết tranh chấp về thỏa thuận không làm việc cho đối thủ cạnh tranh

Trong hệ thống pháp luật Việt Nam, việc xác định cơ quan có thẩm quyền giải quyết tranh chấp giữa trọng tài thương mại và Tòa án nhân dân là một vấn đề mang tính nguyên tắc và có ảnh hưởng trực tiếp đến hiệu quả của quá trình tố tụng. Theo quy định tại khoản 1 Điều 2 Nghị quyết 01/2014/NQ-HĐTP của Hội đồng thẩm phán nhân dân tối cao ngày 20/03/2014³⁴ về hướng dẫn thi hành một số quy định luật trọng tài thương mại, trọng tài thương mại chỉ có thẩm quyền khi các bên có thỏa thuận trọng tài hợp lệ, được lập bằng văn bản và thể hiện rõ ý chí lựa chọn trọng tài làm phương thức giải quyết tranh chấp. Thỏa thuận này có thể được ghi nhận trong hợp đồng chính hoặc trong một văn bản riêng biệt, miễn là đáp ứng đầy đủ điều kiện về hình thức và nội dung theo luật định.

Tuy nhiên, nếu trường hợp tranh chấp thuộc khoản 3 Điều 2 Nghị quyết 01/2014/NQ-HĐTP của Hội đồng thẩm phán nhân dân tối cao ngày 20/03/2014 về hướng dẫn thi hành một số quy định luật trọng tài thương mại thì thuộc thẩm quyền giải quyết

³⁴ Nghị quyết số 01/2014/NQ-HĐTP của Hội đồng nhân dân tối cao ngày 20 tháng 3 năm 2014 về hướng dẫn thi hành một số quy định luật trọng tài thương mại, <https://thuvienphapluat.vn/van-ban/Thuong-mai/Nghi-quyet-01-2014-NQ-HDTP-huong-dan-Luat-Trong-tai-thuong-mai-234283.aspx>, 15/11/2025

của Tòa án³⁵, trừ trường hợp các bên có thỏa thuận khác hoặc pháp luật có quy định khác. Quy định cho thấy Tòa án có quyền hủy phán quyết trọng tài, hủy quyết định của Hội đồng trọng tài về việc công nhận sự thỏa thuận của các bên. Ngoài ra còn có các trường hợp khác như có quyết định đình chỉ giải quyết tranh chấp của Hội đồng trọng tài, Trung tâm trọng tài quy định tại khoản 1 Điều 43 của Luật trọng tài thương mại 2010: “Trước khi xem xét nội dung vụ tranh chấp, Hội đồng trọng tài phải xem xét hiệu lực của thỏa thuận trọng tài; thỏa thuận trọng tài có thể thực hiện được hay không và xem xét thẩm quyền của mình. Trong trường hợp vụ việc thuộc thẩm quyền giải quyết của mình thì Hội đồng trọng tài tiến hành giải quyết tranh chấp theo quy định của Luật này. Trường hợp không thuộc thẩm quyền giải quyết của mình, thỏa thuận trọng tài vô hiệu hoặc xác định rõ thỏa thuận trọng tài không thể thực hiện được thì Hội đồng trọng tài quyết định đình chỉ việc giải quyết và thông báo ngay cho các bên biết.” và Trích dẫn các điểm a), b), d), đ), khoản 1 Điều 49 của Luật trọng tài thương mại 2010.³⁶

Trong trường hợp các bên không có thỏa thuận trọng tài, hoặc thỏa thuận đó bị vô hiệu do vi phạm quy định pháp luật (ví dụ: không rõ ràng, không có giá trị pháp lý, hoặc không thể hiện ý chí tự nguyện), thì Tòa án nhân dân sẽ là cơ quan có thẩm quyền giải quyết tranh chấp. Điều này được khẳng định rõ tại Điều 2 Nghị quyết 01/2014/NQ-HĐTP của Hội đồng thẩm phán nhân dân tối cao ngày 20/03/2014 về hướng dẫn thi hành 1 số quy định luật trọng tài thương mại³⁷: “Trường hợp tranh chấp không có thỏa thuận trọng tài hoặc đã có bản án, quyết định có hiệu lực pháp luật của Tòa án hoặc quyết định, phán quyết có hiệu lực pháp luật của Trọng tài xác định vụ tranh chấp không có thỏa thuận trọng tài thì Tòa án xem xét thụ lý, giải quyết theo thẩm quyền.” Như vậy, trọng tài thương mại không phải là cơ chế mặc định, mà là một lựa chọn có điều kiện, phụ thuộc hoàn toàn vào sự thỏa thuận của các bên.

³⁵ Nghị quyết số 01/2014/NQ-HĐTP của Hội đồng nhân dân tối cao ngày 20 tháng 3 năm 2014 về hướng dẫn thi hành một số quy định luật trọng tài thương mại, <https://thuvienphapluat.vn/van-ban/Thuong-mai/Nghi-quyet-01-2014-NQ-HDTP-huong-dan-Luat-Trong-tai-thuong-mai-234283.aspx>, 15/11/2025

³⁶ Luật trọng tài thương mại số 54/2010/QH12 ngày 17 tháng 6 năm 2010, <https://thuvienphapluat.vn/van-ban/Thu-tuc-To-tung/Luat-Trong-tai-thuong-mai-2010-108083.aspx>, 15/11/2025

³⁷ Nghị quyết số 01/2014/NQ-HĐTP của Hội đồng nhân dân tối cao ngày 20 tháng 3 năm 2014 về hướng dẫn thi hành một số quy định luật trọng tài thương mại, <https://thuvienphapluat.vn/van-ban/Thuong-mai/Nghi-quyet-01-2014-NQ-HDTP-huong-dan-Luat-Trong-tai-thuong-mai-234283.aspx>, 15/11/2025

Việc công nhận thỏa thuận không cạnh tranh (NCA) tại Việt Nam đang dần rõ ràng hơn qua thực tiễn và án lệ. Án lệ 69/2023/AL do Tilleke & Gibbins phân tích³⁸ cho thấy VIAC ra phán quyết buộc người lao động tuân thủ NCA 12 tháng sau khi nghỉ việc, và Tòa án nhân dân tối cao TP. HCM đã bác yêu cầu hủy phán quyết, qua đó gián tiếp khẳng định NCA là thỏa thuận độc lập, hợp pháp nếu được ký tự nguyện và giới hạn hợp lý. Dù vụ án liên quan đến NDA nhưng cũng củng cố nguyên tắc áp dụng cho NCA: thỏa thuận độc lập có điều khoản trọng tài thuộc thẩm quyền của trọng tài; người lao động tham gia tố tụng mà không phản đối thẩm quyền đúng hạn thì mất quyền phản đối; và Tòa án tôn trọng phán quyết trọng tài khi thủ tục đúng luật. Như vậy, thực tiễn xét xử và án lệ đang tạo nền tảng vững chắc cho việc công nhận và thực thi NCA trong quan hệ lao động tại Việt Nam.

Xét cụ thể hơn ở Án lệ số 69/2023/AL được Hội đồng Thẩm phán Tòa án nhân dân tối cao thông qua vào ngày 18/8/2023 và được công bố theo Quyết định 364/QĐ-CA ngày 01/10/2023 của Chánh án Tòa án nhân dân tối cao³⁹. Trong vụ việc, bà T cho rằng tranh chấp liên quan đến Thỏa thuận bảo mật và không cạnh tranh (NDA-NCA) phải do Tòa án giải quyết. Tuy nhiên, theo khoản 2 Điều 2 Luật Trọng tài thương mại 2010, tranh chấp giữa các bên mà ít nhất một bên có hoạt động thương mại thuộc thẩm quyền của Trọng tài. Công ty R là thương nhân có đăng ký kinh doanh nên thỏa thuận trọng tài trong NDA-NCA thuộc thẩm quyền của VIAC. Hội đồng Trọng tài trước đó đã xác định rõ thẩm quyền của mình. Theo khoản 4 Điều 35 Luật Trọng tài, nếu bị đơn cho rằng Trọng tài không có thẩm quyền thì phải nêu trong Bản tự bảo vệ. Tuy nhiên, trong toàn bộ quá trình, bà T không hề phản đối thẩm quyền mà vẫn tham gia tố tụng trọng tài, nên theo Điều 13 Luật Trọng tài⁴⁰ và Điều 6 Nghị quyết 01/2014/NQ-HĐTP⁴¹, bà T mất

³⁸ Non-Competition Clause Upheld by Vietnamese Arbitral Body and Court, <https://www.tilleke.com/insights/non-competition-clause-upheld-vietnamese-arbitral-body-and-court/>, 16/11/2025

³⁹ Án lệ số 69/2023/AL về thẩm quyền của Trọng tài thương mại trong việc giải quyết tranh chấp thỏa thuận bảo mật thông tin và không cạnh tranh, <https://thuvienphapluat.vn/chinh-sach-phap-luat-moi/vn/an-le/54167/an-le-so-69-2023-al-ve-tham-quyen-cua-trong-tai-thuong-mai-trong-viec-giai-quyet-tranh-chap-thoa-thuan-bao-mat-thong-tin-va-khong-can-15/11/2025>, 15/11/2025

⁴⁰ Luật trọng tài thương mại số 54/2010/QH12 ngày 17 tháng 6 năm 2010, <https://thuvienphapluat.vn/van-ban/Thu-tuc-To-tung/Luat-Trong-tai-thuong-mai-2010-108083.aspx>, 15/11/2025

⁴¹ Nghị quyết số 01/2014/NQ-HĐTP của Hội đồng nhân dân tối cao ngày 20 tháng 3 năm 2014 về hướng dẫn thi hành một số quy định luật trọng tài thương mại, <https://thuvienphapluat.vn/van-ban/Thuong-mai/Nghi-quyet-01-2014-NQ-HDTP-huong-dan-Luat-Trong-tai-thuong-mai-234283.aspx>, 15/11/2025

quyền phản đối. Bà T còn cho rằng tranh chấp là tranh chấp lao động, vì NDA-NCA gắn với hợp đồng lao động. Nhưng chính luật sư của bà T tại VIAC đã khẳng định NDA-NCA là một thỏa thuận độc lập. Vì chúng mang tính chất thương mại và có điều khoản trọng tài nên khi phát sinh tranh chấp, Trọng tài VIAC có thẩm quyền giải quyết theo đúng sự lựa chọn của các bên.

Từ vụ án trên, nhóm tác giả thấy được thỏa thuận trọng tài hợp pháp quyết định thẩm quyền giải quyết tranh chấp, bất kể tranh chấp gắn với hợp đồng lao động hay các giao dịch khác. Bên không phản đối thẩm quyền trong quá trình tố tụng sẽ mất quyền đưa tranh chấp ra Tòa án, khẳng định tính ràng buộc và hiệu lực pháp lý của trọng tài thương mại tại Việt Nam.

Ngoài ra, Legal Centrix trong bài “Vietnam: The Impact Of Precedent No. 69/2023/AL On Non-Compete Agreements In Labour Relations” nhận định rằng Án lệ 69/2023/AL, được Tòa án Tối cao công bố, đã khẳng định thẩm quyền của trọng tài thương mại đối với các tranh chấp liên quan đến thỏa thuận không cạnh tranh (NCA) và bảo mật (NDA)⁴². Họ đánh giá án lệ này là một cơ sở pháp lý quan trọng để củng cố thẩm quyền của trọng tài thương mại trong các tranh chấp NCA. Đồng thời, Legal Centrix cũng lưu ý rằng mặc dù án lệ 69/2023/AL chưa hoàn toàn công nhận giá trị pháp lý của NCA, nhưng đây là dấu hiệu tích cực cho thấy Việt Nam đang dần quan tâm hơn tới thỏa thuận không cạnh tranh và có khả năng trong tương lai sẽ ban hành các quy định cụ thể, rõ ràng hơn về vấn đề này trong quan hệ lao động.

Theo quan điểm của nhóm tác giả, án lệ 69/2023/AL đánh dấu một bước tiến quan trọng trong việc công nhận thỏa thuận không cạnh tranh (NCA) tại Việt Nam. Dù trực tiếp xét xử về NDA, các nguyên tắc pháp lý mà Tòa án xác lập thỏa thuận độc lập, thẩm quyền trọng tài, mất quyền phản đối nếu không phản hồi đúng hạn hoàn toàn có thể áp dụng cho NCA. Điều này tạo ra một tiền lệ thực tiễn quan trọng: doanh nghiệp có thể ký NCA với nhân viên, kèm điều khoản trọng tài, và yên tâm rằng phán quyết trọng tài sẽ được Tòa án công nhận nếu các điều kiện pháp lý được tuân thủ.

⁴² "Vietnam: The Impact Of Precedent No. 69/2023/AL On Non-Compete Agreements In Labour Relations", <https://legalcentrix.com/media/view/185268>, 16/11/2025

Tuy nhiên, để NCA thực sự hiệu lực, cần tuân thủ chặt chẽ các yếu tố: tự nguyện của người lao động, giới hạn hợp lý về thời gian, không gian và phạm vi công việc, và cơ chế giải quyết tranh chấp rõ ràng. Nhìn tổng thể, án lệ 69/2023/AL không chỉ củng cố tính pháp lý của trọng tài thương mại trong tranh chấp lao động, mà còn mở ra cơ hội để NCA trở thành công cụ cân bằng giữa bảo vệ lợi ích thương mại hợp pháp của doanh nghiệp và quyền tự do nghề nghiệp của người lao động trong bối cảnh thị trường lao động cạnh tranh ngày càng gay gắt.

2.5. Một số bất cập, kiến nghị liên quan đến thỏa thuận không làm việc cho đối thủ cạnh tranh

Thỏa thuận không cạnh tranh NCA trong lĩnh vực lao động là một công cụ hữu hiệu để các người sử dụng lao động bảo vệ các tài sản vô hình, nhưng là then chốt trong lĩnh vực kinh doanh- thương mại. Trước bối cảnh về thị trường ngày càng khốc liệt như hiện nay, việc ký kết và thỏa thuận NCA là một nhu cầu vô cùng cần thiết và chính đáng. Tuy nhiên, việc thực thi các thỏa thuận NCA lại tiềm ẩn những nguy cơ về can thiệp bất lợi và gây tổn hại nghiêm trọng về quyền tự do lao động, quyền làm việc và lựa chọn việc làm của người lao động, đồng thời đi ngược lại các nguyên tắc của cơ bản của cạnh tranh tự do. Do đó, việc hoàn thiện về giới hạn và tiêu chuẩn rõ ràng cho loại thỏa thuận này nhằm trung hòa lợi ích hợp pháp của hai chủ thể cơ bản trong quan hệ lao động.⁴³

Tại Việt Nam, dù NCA được áp dụng phổ biến trong thực tiễn, pháp luật hiện hành lại chưa có quy định chuyên biệt, thống nhất về thỏa thuận này. Sự thiếu vắng cơ sở pháp lý trực tiếp đã dẫn đến hàng loạt bất cập lớn trong việc xác định hiệu lực, tính hợp lý, thẩm quyền giải quyết tranh chấp, và đặc biệt là nghĩa vụ bồi thường, khiến việc thực thi trở nên mơ hồ và thiếu tính dự đoán. Hơn thế nữa, sự mơ hồ nghiêm trọng trong việc xác định phạm vi đối thủ cạnh tranh và lĩnh vực bị cấm, dẫn đến việc áp đặt những hạn chế quá rộng và không hợp lý lên người lao động.

Qua quá trình nghiên cứu của nhóm, tác giả sẽ tập trung trình bày và phân tích những bất cập then chốt trong quy định pháp luật Việt Nam về NCA. Từ đó, đặt ra những

⁴³ Cao Hồng Quân và Chu Trường Giang. "Thỏa thuận không cạnh tranh trong quan hệ lao động dưới góc nhìn từ thực tiễn xét xử." *Tạp chí Tòa án nhân dân*, số 05, 2024, tr. 78.

gợi mở và kiến nghị nhằm hoàn thiện pháp luật lao động Việt Nam, đảm bảo sự cân bằng và minh bạch trong việc điều chỉnh các thỏa thuận không cạnh tranh này.

2.5.1 Một số bất cập liên quan đến thỏa thuận không làm việc cho đối thủ cạnh tranh

2.5.1.1 Bất cập thứ nhất: Thiếu quy định rõ ràng trong việc NSDLĐ phải bồi thường cho NLĐ trong thời gian cấm cạnh tranh

Mặc dù, NCA đảm bảo những lợi ích, quyền lợi, và tránh sự cạnh tranh cho NSDLĐ, nhưng thỏa thuận này lại tước đi quyền tự do lao động và quyền làm việc theo sở thích đáng có của một NLĐ. Chính vì vậy, việc ký kết thỏa thuận NCA cần phải đảm bảo NLĐ được bồi thường bằng văn bản với người lao động về nội dung, thời hạn bảo vệ bí mật kinh doanh, bí mật công nghệ, quyền lợi và việc bồi thường với mức tiền lương phù hợp trong thời gian cấm cạnh tranh, làm việc cho đối thủ cạnh tranh, nhằm đảm bảo hợp pháp và công bằng cho lợi ích của NLĐ và NSDLĐ.

Việc bồi thường cho NLĐ trong thời gian cạnh tranh là cực kỳ quan trọng. Bởi vì, việc làm là hoạt động để NLĐ tạo ra thu nhập nuôi sống bản thân và gia đình. Việc bị hạn chế, giới hạn về việc làm hoặc ngừng làm việc trong một khoảng thời gian sau khi nghỉ việc trên cơ sở thỏa thuận không cạnh tranh mà chúng ta đang nghiên cứu sẽ ảnh hưởng lớn đến thu nhập, đời sống của NLĐ. Mặc khác, việc NSDLĐ bồi thường thỏa đáng cho NLĐ trong thời gian cấm cạnh tranh không những giúp đảm bảo sự chấp hành hiệu quả của NLĐ cho thỏa thuận NCA mà còn giúp NSDLĐ tạo lòng tin vào quan hệ lao động lành mạnh giữa NSDLĐ và NLĐ. Điều đáng chú ý là việc bồi thường cho NSDLĐ còn giúp tránh những phát sinh bất lợi cho NSDLĐ, bởi mức bồi thường tương xứng sẽ là ràng buộc hợp pháp của thỏa thuận NCA giữa hai bên.

Tuy vậy, hiện nay, các quy định hướng dẫn bồi thường cụ thể cho NLĐ khi giao kết hợp đồng NCA vẫn còn chưa được cập nhật và chỉ rõ trong Bộ Luật Lao động (BLLĐ) 2019 hiện hành. BLLĐ 2019 chỉ quy định bồi thường/ đền bù cho NLĐ trong 4 trường hợp sau: (1) Bồi thường khi đơn phương chấm dứt HĐLĐ trái luật (tại điều 40,41 — *Nghĩa vụ của người sử dụng lao động khi đơn phương chấm dứt HĐLĐ trái pháp luật*); (2) Bồi thường khi vi phạm cam kết đào tạo (tại điều 62- Hợp đồng đào tạo nghề);

(3) Trợ cấp khi chấm dứt HĐLĐ trong các trường hợp nhất định (tại điều 46- *Trợ cấp thôi việc*); (4) *Quy định nguyên tắc xem xét, quyết định mức bồi thường thiệt hại.* (tại Điều 130 - *Xử lý bồi thường thiệt hại*). Và không một điều luật hay là điều khoản nào trong bốn nhóm trên quy định buộc NSDLĐ phải thực hiện nghĩa vụ bồi thường cho NLĐ trong trường hợp NLĐ kí kết thỏa thuận NCA. Đây chính là một lỗ hổng lớn về quy định của BLLĐ, tạo điều kiện cho NSDLĐ lợi dụng thỏa thuận hạn chế cạnh tranh để xâm hại đến quyền và lợi ích hợp pháp của NLĐ.

Qua đó, ta thấy trong BLLĐ 2019 quy định trong việc kí kết thỏa thuận NCA, thì NLĐ là người bị yếu thế về mặt pháp lý; còn NSDLĐ lại được pháp luật bảo vệ. Chỉ có một điều duy nhất mà BLLĐ 2019 đề cập gián tiếp đến NCA đó là Điều 21 khoản 2 BLLĐ 2019 (về bảo vệ bí mật kinh doanh, bí mật công nghệ), pháp luật quy định : “*Khi người lao động làm việc có liên quan trực tiếp đến bí mật kinh doanh, bí mật công nghệ thì người sử dụng lao động có quyền thỏa thuận bằng văn bản với người lao động về nội dung, thời hạn bảo vệ bí mật kinh doanh, bí mật công nghệ; quyền lợi và việc bồi thường trong trường hợp người lao động vi phạm*”⁴⁴. Từ đó, ta thấy quy định này chưa thỏa thuận hạn chế cạnh tranh trong lao động và tính khái quát của quy định còn cao, gây khó khăn trong việc giải thích và áp dụng pháp luật của cơ quan xét xử, không tạo ra cơ sở pháp lý vững chắc cho NSDLĐ khi họ thỏa thuận với NLĐ⁴⁵.

Chính vì vậy, bất cập điển hình và nổi bật nhất trong quy định về NCA chính là sự lập lờ của pháp luật về nghĩa vụ tài chính của NSDLĐ, khiến NLĐ phải chịu nhiều rủi ro, thiệt hại về mặt lợi ích và quyền lao động. Điều luật BLLĐ 2019 hiện hành chỉ đề cập đến việc NLĐ bồi thường khi vi phạm, nhưng hoàn toàn im lặng về nghĩa vụ bồi thường tài chính của NSDLĐ cho NLĐ trong thời gian cấm cạnh tranh. Sự im lặng này cho phép NSDLĐ tận dụng NCA như một công cụ ràng buộc hay hạn chế quyền tự do lao động của NLĐ mà không phải chịu trách nhiệm nào về mặt tài chính. NLĐ bị cấm sử dụng vốn con người (kỹ năng, kinh nghiệm) để tạo thu nhập, nhưng không nhận được khoản đối ứng tài chính để bù đắp. Đây là sự chiếm đoạt cơ hội làm việc hợp pháp của

⁴⁴ Điều 21 khoản 2, Bộ luật Lao động năm 2019, 14/11/2025

⁴⁵ Trần Thị Nguyệt, “Thỏa thuận hạn chế cạnh tranh trong lao động: lý thuyết và thực tiễn”, *Tạp chí Khoa học Đại học Hạ Long*, Số 15 (12/2024), 14/11/2025.

NLĐ, tạo ra hợp đồng một chiều (hoặc thỏa thuận áp đặt) thể hiện sự mất cân bằng rõ rệt về quyền lợi giữa hai bên là không thể chối cãi.

2.5.1.2 Bất cập thứ hai: Thiếu tiêu chí pháp lý để xác định “đối thủ cạnh tranh” và “phạm vi cấm”

Thỏa thuận không cạnh tranh (NCA) thực chất là một công cụ bảo vệ bí mật kinh doanh (BMKD) và lợi ích thương mại của doanh nghiệp. Để thỏa thuận này có ý nghĩa, điều kiện tiên quyết là phải xác định rõ NLĐ bị cấm làm việc cho những ai, tức là “đối thủ cạnh tranh” của NSDLĐ. Tuy nhiên, bất cập lớn nhất hiện nay là pháp luật Việt Nam, từ Bộ luật Lao động 2019 cho đến Luật Cạnh tranh, vẫn chưa có bất kỳ một quy định hay định nghĩa pháp lý thống nhất nào về khái niệm “đối thủ cạnh tranh” trong mối quan hệ giữa NSDLĐ và NLĐ. Sự thiếu vắng này khiến mọi thứ trở nên mơ hồ, dẫn đến việc NSDLĐ dễ dàng áp đặt các giới hạn quá rộng lên NLĐ, đồng thời đẩy Tòa án vào tình thế khó khăn khi phải giải quyết những tranh chấp liên quan.

Cái khó nằm ở chỗ, khi thiếu đi tiêu chí pháp lý rõ ràng, việc xác định một doanh nghiệp có phải là đối thủ cạnh tranh hay không trong thực tiễn thường phụ thuộc hoàn toàn vào ngôn ngữ mà NSDLĐ đưa ra trong thỏa thuận NCA. Điều này tạo ra một khoảng trống pháp lý lớn, cho phép các doanh nghiệp soạn thảo những điều khoản hạn chế gần như vô tận, ví dụ như cấm NLĐ làm việc cho bất kỳ doanh nghiệp nào “có hoạt động liên quan đến công việc cũ” hoặc “trong phạm vi toàn quốc”. Mặc dù theo nguyên tắc tự do thỏa thuận trong Bộ luật Dân sự, các bên có quyền tự do cam kết, nhưng NCA lại là một dạng hợp đồng có tính chất áp đặt, nơi NLĐ – bên yếu thế hơn về vị thế kinh tế và thông tin – buộc phải ký để có được việc làm. Điều này làm cho sự tự do cam kết của NLĐ trở nên không hoàn toàn tuyệt đối, đặc biệt khi nó xâm phạm đến quyền hiến định về tự do lựa chọn nghề nghiệp và nơi làm việc của công dân.⁴⁶

Diễn hình cho sự mơ hồ này là vụ án được phản ánh qua Bản án số 03/2023/LĐ-PT của Tòa án nhân dân tỉnh Thanh Hóa⁴⁷. Trong vụ việc, Công ty Cổ phần Công nghệ

⁴⁶ Điều 35, Hiến pháp nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam năm 2013, quy định về quyền làm việc, lựa chọn nghề nghiệp, việc làm và nơi làm việc, 14/11/2025

⁴⁷ Bản án về yêu cầu bồi thường do vi phạm hợp đồng lao động số 03/2023/LĐ-PT, Tòa án nhân dân tỉnh Thanh Hóa, ngày 24/01/2023, <https://thuvienphapluat.vn/banan/ban-an/ban-an-ve-yeu-cau-boi-thuong-do-vi-pham-hop-dong-lao-dong-so-032023ldpt-280279>, 14/11/2025

TT (Nguyên đơn) khởi kiện đòi bồi thường vì cho rằng ông Nguyễn Đình D (Bị đơn) đã vi phạm cam kết NCA khi chuyển sang làm kỹ thuật viên cho Công ty TNHH lọc hóa dầu NS. Mặc dù thỏa thuận NCA đã ký, nhưng lập luận then chốt của ông D là Công ty NS chỉ là đối tác cung cấp dịch vụ trong dự án, chứ hoàn toàn không phải là đối thủ cạnh tranh trực tiếp của Công ty TT, và lĩnh vực kinh doanh của hai bên cũng khác nhau. Mặc dù Tòa án cấp Phúc thẩm cuối cùng đã chấp nhận kháng cáo của ông D, bác yêu cầu bồi thường của công ty⁴⁸, nhưng điều quan trọng là Tòa án đã không thể dựa vào một tiêu chí pháp lý định nghĩa mối quan hệ cạnh tranh giữa hai công ty. Việc chấp nhận lập luận của NLĐ phần lớn đến từ sự cân nhắc về tính bất hợp lý của thỏa thuận, thay vì dựa trên một quy tắc pháp lý rõ ràng về phạm vi cạnh tranh.

Chính sự mơ hồ này đã kéo theo nhiều vấn đề phức tạp và thực sự gây ra những hệ lụy không nhỏ đối với cả hai bên. Một mặt, NSDLĐ khi soạn thảo NCA thường mở rộng phạm vi cấm ra khỏi mức cần thiết, bao gồm nhiều lĩnh vực, địa bàn, thậm chí cả các đối tác kinh doanh như trường hợp trên. Khi xảy ra tranh chấp, NLĐ phải đối mặt với gánh nặng chứng minh rằng công việc mới của mình không phải là cạnh tranh, trong khi NSDLĐ chỉ cần đưa ra cam kết đã ký. Điều này tạo ra một sự mất cân bằng nghiêm trọng về mặt tố tụng, bởi vì việc hạn chế quyền tự do lao động của NLĐ đang trở nên quá dễ dàng và thiếu cơ sở thuyết phục⁴⁹. Mặt khác, việc không có định nghĩa rõ ràng về đối thủ cạnh tranh còn tạo ra rủi ro cho sự cạnh tranh lành mạnh trên thị trường. Các thỏa thuận NCA quá rộng, không giới hạn rõ ràng sẽ bị lợi dụng như một công cụ để triệt tiêu nhân lực có chuyên môn cao của đối thủ hoặc khống chế thị trường một cách bất hợp pháp. Điều này không chỉ làm suy yếu năng suất và sự luân chuyển nhân tài trong xã hội mà còn đi ngược lại các nguyên tắc cơ bản của Luật Cạnh tranh⁵⁰.

⁴⁸ Bản án về yêu cầu bồi thường do vi phạm hợp đồng lao động số 03/2023/LĐ-PT, Tòa án nhân dân tỉnh Thanh Hóa, ngày 24/01/2023, <https://thuvienphapluat.vn/banan/ban-an/ban-an-ve-yeu-cau-boi-thuong-do-vi-pham-hop-dong-lao-dong-so-032023ldpt-280279>, 16/11/2025

⁴⁹ Nguyễn Minh Hằng, “Bàn về tính hợp pháp và những điểm hạn chế của Thỏa thuận không cạnh tranh trong Luật Lao động Việt Nam,” Tạp chí Khoa học Pháp lý, số 18, 2024, tr. 115.

⁵⁰ Điều 3 Khoản 4, Luật Cạnh tranh số 23/2018/QH14: Hành vi cạnh tranh không lành mạnh là hành vi của doanh nghiệp trái với chuẩn mực đạo đức kinh doanh, gây thiệt hại hoặc có thể gây thiệt hại đến quyền và lợi ích hợp pháp của doanh nghiệp khác

Hơn nữa, khi Tòa án cố gắng áp dụng các tiêu chí từ Luật Cạnh tranh, như khái niệm “thị trường liên quan”⁵¹, để giải quyết tranh chấp NCA, lại nảy sinh sự không tương thích. Luật Cạnh tranh được thiết kế để điều chỉnh hành vi của các doanh nghiệp lớn nhằm ngăn chặn độc quyền, trong khi NCA trong quan hệ lao động chỉ nhằm bảo vệ BMKD cụ thể của một NSDLĐ khỏi sự lạm dụng của một cá nhân NLĐ. Việc áp dụng cứng nhắc khái niệm thị trường liên quan vào tranh chấp lao động cá nhân có thể trở nên quá phức tạp và không phù hợp.

Cuối cùng, việc thiếu tiêu chí hợp lý về phạm vi cấm còn làm suy giảm khả năng chứng minh thiệt hại thực tế của NSDLĐ. Nếu phạm vi bị cấm quá rộng, NSDLĐ rất khó chứng minh rằng hành vi của NLĐ (làm việc cho một công ty không rõ ràng là đối thủ) thực sự đã gây ra thiệt hại cụ thể. Do đó, các yêu cầu bồi thường thường bị Tòa án bác bỏ hoặc giảm đi đáng kể do thiếu căn cứ xác định thiệt hại⁵², gây ra sự thiếu hiệu quả trong việc thực thi thỏa thuận NCA, ngay cả khi nó có cơ sở. Tóm lại, bất cập về tiêu chí xác định đối thủ cạnh tranh không chỉ là vấn đề ngữ nghĩa mà là rào cản pháp lý cốt lõi, ngăn cản sự cân bằng giữa bảo vệ tài sản doanh nghiệp và quyền mưu sinh hợp pháp của người lao động.

2.5.2 Hai kiến nghị để hoàn thành quy định

2.5.2.1 Kiến nghị thứ nhất: Quy định bồi thường tài chính bắt buộc, yếu tố nền tảng để đảm bảo tính hợp lý và cân bằng lợi ích của thỏa thuận không cạnh tranh NCA

Qua quá trình nghiên cứu và phân tích thực trạng pháp lý của Việt Nam hiện nay về quy định NCA, rõ ràng sự thiếu vắng quy định về nghĩa vụ bồi thường tài chính đã trở thành gánh nặng đơn phương và là bất cập cốt lõi nhất của thỏa thuận không cạnh tranh (NCA). Sự mất cân bằng này không chỉ đe dọa trực tiếp đến quyền tự do lao động và ổn định kinh tế của người lao động mà còn gây ra rủi ro pháp lý và thiếu nhất quán trong thực tiễn xét xử.

⁵¹ Phan Duy Quang, “Áp dụng khái niệm ‘thị trường liên quan’ trong tranh chấp lao động về thỏa thuận không cạnh tranh,” Tạp chí Luật học, số 05, 2024, tr. 88.

⁵² Hoàng Minh Tuấn, “Thách thức trong việc chứng minh thiệt hại trong các vụ án vi phạm nghĩa vụ không cạnh tranh,” Tạp chí Kinh tế & Pháp luật, số 14, 2024, tr. 45.

Để chấm dứt tình trạng NCA bị lạm dụng như vậy, và nhằm tái cân bằng cán cân công lý trong quan hệ lao động, việc hoàn thiện pháp luật là vô cùng cấp thiết. Hướng đến việc hoàn thiện bổ sung vào pháp luật cơ chế bồi thường bắt buộc và tiêu chuẩn hợp lý cho NCA tại Việt Nam, ta sẽ cùng nhau tham khảo kinh nghiệm và mô hình bồi thường của các nước có hệ thống luật dân sự phát triển như Đức, Pháp- hai quốc gia đã pháp điển hóa việc định lượng mức bồi thường tối thiểu và nguyên tắc đối ứng tài chính xứng đáng. Bên cạnh đó, kinh nghiệm từ án lệ Nhật Bản cũng sẽ được tìm hiểu để làm rõ nguyên tắc bù đắp chi phí cơ hội cho người lao động, từ đó đưa ra các cơ sở vững chắc cho việc kiến nghị hoàn thiện quy định pháp luật.

Thứ nhất là, thông qua việc xem xét quy định của pháp luật về mức lương bồi thường cho hợp đồng NCA ở Pháp. Trong BLLĐ của Pháp quy định: “Compensation for the non-compete clause must be proportionate to the restriction of the employee's freedom of work and is generally calculated based on the employee's salary and the duration of the prohibition. While not strictly codified at 50% in the Code du Travail, the required compensation is typically deemed reasonable when it falls within the range of 30% to 50% of the employee's monthly salary for the restricted period, depending on the severity of the restriction”.⁵³

Tạm dịch: “Khoản bồi thường cho điều khoản không cạnh tranh phải tương xứng với sự hạn chế quyền tự do làm việc của người lao động và thường được tính toán dựa trên mức lương của người lao động và thời hạn của lệnh cấm. Mặc dù không được pháp điển hóa một cách chặt chẽ ở mức 50% trong Bộ luật Lao động (Code du Travail), khoản bồi thường bắt buộc thường được coi là hợp lý khi nằm trong khoảng 30% đến 50% mức lương hàng tháng của người lao động trong thời gian bị hạn chế, tùy thuộc vào mức độ nghiêm trọng của sự hạn chế đó”.

Thứ hai là, nếu như trong BLLĐ của Pháp quy định mức bồi thường ước tính xấp xỉ khi thỏa thuận NCA cho NLĐ, thì trong BLLĐ của Đức định lượng hóa mức bồi thường tối thiểu: “The non-compete clause protects employers from competition from (former) employees. It is legally valid during the employment relationship; after the end

⁵³ Jean-Pierre Laborde, "The Mandatory Financial Consideration in French Non-Compete Agreements," *European Labour Law Journal*, Vol. 10, No. 3, 2018, tr. 45.

of the contract, it only applies if there is a written agreement with compensation. This must be at least 50% of the last salary. Preparations for future competition are permitted as long as there is no market participation. Without payment of compensation, the employer cannot enforce the non-compete clause”.⁵⁴

Tạm dịch: “Điều khoản không cạnh tranh bảo vệ người sử dụng lao động khỏi sự cạnh tranh từ người lao động (cũ). Điều khoản này có giá trị pháp lý trong suốt quan hệ lao động; sau khi hợp đồng chấm dứt, nó chỉ áp dụng nếu có thỏa thuận bằng văn bản kèm theo bồi thường. Khoản bồi thường này phải là ít nhất 50% mức lương cuối cùng. Việc chuẩn bị cho sự cạnh tranh trong tương lai được cho phép miễn là chưa tham gia thị trường. Nếu không chi trả bồi thường, người sử dụng lao động không thể thi hành điều khoản không cạnh tranh”

Thứ ba là, ngoài việc pháp điển hóa mức định lượng như Đức, Pháp, ta sẽ xem cần xem xét một mô hình khác sử dụng án lệ để xác lập nguyên tắc này. Và Nhật Bản là ví dụ điển hình. Chúng ta sẽ xem xét về án lệ Foseco Case (Nhật Bản) về Cam kết Không Cạnh Tranh (Non-Compete Agreement – NCA): “Trong vụ án điển hình “Foseco Case” tại Nhật Bản, một nhân viên ký hợp đồng lao động với điều khoản không cạnh tranh sau khi nghỉ việc, trong đó quy định rằng trong vòng hai năm sau khi chấm dứt hợp đồng, nhân viên không được làm việc cho công ty đối thủ hoặc tự kinh doanh trong cùng ngành nghề. Để bù đắp việc hạn chế quyền lao động này, công ty đã trả cho nhân viên một khoản phụ cấp giữ bí mật (confidentiality allowance) trong suốt thời gian cam kết. Khi tranh chấp xảy ra, nhân viên cho rằng thời hạn hai năm là quá dài và giới hạn phạm vi ngành nghề không hợp lý, đồng thời khoản phụ cấp chưa đủ bù đắp. Tòa án đã đánh giá dựa trên các yếu tố: thời hạn và phạm vi của điều khoản, lợi ích hợp pháp của công ty trong việc bảo vệ bí mật kinh doanh, và khoản bồi thường thực tế mà nhân viên nhận được. Phán quyết của tòa án xác nhận rằng điều khoản không cạnh tranh là hợp pháp và có hiệu lực, vì: (i) thỏa thuận được lập bằng văn bản, (ii) phạm vi và thời hạn cam kết được xem là hợp lý, và (iii) nhân viên nhận được khoản bồi thường hợp lý dưới dạng phụ cấp giữ bí mật. Án lệ này thể hiện nguyên tắc pháp lý quan trọng tại Nhật Bản: NCA

⁵⁴ German Commercial Code (Handelsgesetzbuch – HGB), <https://www.visaguard.berlin/en/expat-law/wettbewerbsverbot>, 16/11/2025

được công nhận hợp pháp nếu cam kết không cạnh tranh vừa phải, được bồi thường hợp lý và bảo vệ lợi ích hợp pháp của người sử dụng lao động, mà không áp dụng một mức bồi thường cố định như ở Đức hay Pháp.”⁵⁵

Dựa trên phân tích so sánh các mô hình pháp lý quốc tế, bao gồm Luật Dân sự của Đức, Pháp, cũng như các án lệ tại Nhật Bản, chúng tôi đề xuất Việt Nam cần pháp điển hóa cơ chế bồi thường bắt buộc đối với Thỏa thuận Không Cạnh tranh như một điều kiện tiên quyết để xác lập hiệu lực pháp lý. Quy định này không chỉ đảm bảo tính hợp lý trong quan hệ lao động mà còn bảo vệ quyền lợi cơ bản của người lao động, phù hợp với nguyên tắc Chi phí Cơ hội Tăng cường trong bối cảnh lao động tại Việt Nam.

Mặc dù thu nhập trung bình của người lao động Việt Nam đã có sự gia tăng đáng kể, thực tế số liệu cho thấy khoảng cách với các quốc gia phát triển vẫn còn rất lớn. Theo Tổng cục Thống kê Việt Nam, thu nhập bình quân của lao động Việt Nam trong 6 tháng đầu năm 2025 đạt khoảng 8,3 triệu VND/tháng⁵⁶, trong khi mức chi tiêu thiết yếu ước tính từ 12–14 triệu VND/tháng, tức là thu nhập thực tế gần như chỉ đủ đáp ứng nhu cầu sinh hoạt cơ bản. Song đó, tại Đức, thu nhập trung bình hàng tháng của lao động toàn thời gian là khoảng 4.250 €/tháng⁵⁷, tương đương gần 150 triệu VND/tháng nếu quy đổi theo tỉ giá hiện tại, gấp hơn 17 lần mức thu nhập trung bình ở Việt Nam. Tại Pháp, thu nhập trung bình gross là khoảng 3.620 €/tháng⁵⁸, cũng gấp khoảng 13–14 lần thu nhập trung bình ở Việt Nam. Từ các số liệu này, có thể thấy rõ rằng mức bồi thường 50% theo chuẩn châu Âu sẽ là chưa phù hợp để đảm bảo đời sống ổn định cho người lao động Việt Nam trong thời gian bị hạn chế tham gia thị trường lao động.

Trên cơ sở đó, nhóm tác giả kiến nghị quy định mức bồi thường tối thiểu là 75% mức lương trung bình hàng tháng của người lao động trong thời gian thỏa thuận NCA có hiệu lực. Mức 75% này được luận giải bao gồm một yếu tố rủi ro, nhằm bù đắp cho

⁵⁵ Foseco Case, Tokyo High Court, Japan, Management Legal Reports, <https://www.check-roudou.mhlw.go.jp/hanrei/kyougyou/kyougyou.html>, 16/11/2025

⁵⁶ Tổng cục Thống kê Việt Nam, "Thông cáo báo chí về tình hình lao động – việc làm quý II và 6 tháng đầu năm 2025", nso.gov.vn, 16/11/2025

⁵⁷ Euronews, "Average salaries across Europe – which countries have the highest pay?", 06/05/2025, euronews.com, 16/11/2025

⁵⁸ EURES – European Labour Market Information, *Labour Market Information France*, eures.europa.eu, 16/11/2025

sự thiếu vắng lưới an sinh xã hội toàn diện, bao gồm bảo hiểm thất nghiệp và các trợ cấp xã hội, so với các quốc gia Châu Âu. Đồng thời, việc quy định mức bồi thường cao hơn cũng đóng vai trò như một cơ chế răn đe pháp lý, buộc người sử dụng lao động phải cân nhắc kỹ lưỡng trước khi áp đặt các điều khoản mang tính hợp đồng áp đặt.

Đặc biệt là, trong trường hợp người sử dụng lao động không thực hiện đầy đủ nghĩa vụ chi trả mức bồi thường 75%, thỏa thuận NCA sẽ ngay lập tức bị tuyên bố vô hiệu. Quy định này đảm bảo tái thiết lập cán cân quyền lợi giữa các bên, đồng thời bảo vệ quyền lợi hợp pháp và chính đáng của người lao động, góp phần tăng cường tính công bằng trong quan hệ lao động tại Việt Nam.

2.5.2.2 Kiến nghị thứ hai: Đưa ra quy định cụ thể về tiêu chí hợp lý để xác định “đối thủ cạnh tranh” và “phạm vi cấm”

Để giải quyết triệt để bất cập về việc thiếu tiêu chí xác định “đối thủ cạnh tranh” trong các thỏa thuận NCA, các cơ quan có thẩm quyền cần ban hành văn bản hướng dẫn chi tiết cho Bộ luật Lao động 2019. Trong đó, cần có quy định để làm rõ và định lượng các tiêu chí xác lập tính hợp lý của thỏa thuận NCA. Điều này vừa giúp bảo vệ quyền lợi hợp pháp của NLĐ, vừa giúp NSDLĐ có cơ sở pháp lý vững chắc để bảo vệ bí mật kinh doanh một cách hợp pháp.

Cơ chế này cần được xây dựng trên nguyên tắc tính tương xứng, theo đó giới hạn NCA phải tương xứng với lợi ích hợp pháp cần bảo vệ của NSDLĐ⁵⁹. Điều này đòi hỏi pháp luật cần áp dụng một bài kiểm tra tính hợp lý toàn diện khi xem xét hiệu lực của NCA. Bài kiểm tra này nên xem xét không chỉ phạm vi cấm mà còn cả việc NSDLĐ đã thực hiện nghĩa vụ bồi thường tương xứng hay chưa.

Thứ nhất là, việc thiết lập tiêu chí khách quan để xác định đối thủ cạnh tranh phải là ưu tiên hàng đầu bởi vì sự mơ hồ không chỉ gây hại cho NLĐ mà còn làm suy yếu tính thực thi của pháp luật. Pháp luật cần yêu cầu NSDLĐ phải xác định đối thủ một cách cụ thể, không được chung chung. Theo đó, chúng em đề xuất "đối thủ cạnh tranh" phải được xác định dựa trên tổng hợp các yếu tố khách quan được ghi rõ trong các văn bản hướng

⁵⁹ Nguyễn Thanh Hiền, “Nguyên tắc tương xứng trong việc xác lập hiệu lực của Thỏa thuận không cạnh tranh,” Tạp chí Pháp luật Việt Nam, số 08, 2024, tr. 55.

dẫn dưới luật, ví dụ như Nghị định hoặc Thông tư. Cần phải có sự trùng lặp đáng kể về mã ngành nghề kinh doanh đã đăng ký và các hoạt động kinh doanh thực tế giữa NSDLĐ cũ và doanh nghiệp mới⁶⁰. Sự trùng lặp này không chỉ dừng lại ở tên gọi chung chung mà cần phải được đánh giá chi tiết dựa trên mức độ tương đồng của sản phẩm, dịch vụ và quy mô hoạt động, nhằm tránh trường hợp như trong Bản án số 03/2023/LĐ-PT, nơi công ty bị kiện chỉ là một mắt xích trong chuỗi cung ứng chứ không phải là đối thủ trực tiếp. Đồng thời, doanh nghiệp mới phải hoạt động trong cùng thị trường liên quan (theo quy định của Luật Cạnh tranh), nhằm vào cùng phân khúc khách hàng hoặc cung cấp sản phẩm/dịch vụ có thể thay thế trực tiếp⁶¹. Việc này cần được xác định linh hoạt, tránh áp dụng cứng nhắc các tiêu chí được sử dụng trong các vụ kiện chống độc quyền, vốn rất phức tạp và không phù hợp với tranh chấp lao động cá nhân. Tóm lại, việc định lượng hóa các tiêu chí này là cơ sở để Tòa án có thể kiểm tra tính hợp lý của NCA mà không phải phụ thuộc hoàn toàn vào ý chí chủ quan của NSDLĐ.

Thứ hai là, cần quy định giới hạn hợp lý của phạm vi cấm, bao gồm cả vị trí công việc và khu vực địa lý. Không phải NLĐ nào cũng cần phải chịu ràng buộc NCA, và giới hạn phải hợp lý về mặt thời gian và không gian. Về đối tượng áp dụng, lệnh cấm cạnh tranh chỉ nên được áp dụng cho những NLĐ giữ vị trí chiến lược hoặc có tiếp cận trực tiếp và thường xuyên đến các thông tin được coi là Bí mật Kinh doanh⁶², ví dụ như các vị trí cấp quản lý, giám đốc dự án, kỹ sư nghiên cứu và phát triển, hay nhân viên kinh doanh chủ chốt nắm danh sách khách hàng. Việc cấm một nhân viên không có quyền truy cập thông tin nhạy cảm là hoàn toàn vô lý và cần phải bị tuyên bố vô hiệu ngay lập tức. Bên cạnh đó, về giới hạn địa lý, phạm vi cấm phải được khoanh vùng trong khu vực mà NSDLĐ thực tế kinh doanh hoặc có khả năng cạnh tranh, và không thể chấp nhận các thỏa thuận cấm trên phạm vi quá rộng như toàn quốc hay toàn cầu nếu doanh nghiệp chỉ hoạt động ở một thành phố nhất định. Nguyên tắc này nhằm đảm bảo sự tương xứng giữa lợi ích bảo vệ và sự hạn chế lên NLĐ. Về giới hạn thời gian, thời hạn cấm cạnh tranh phải tương xứng với vòng đời hữu ích của BMKD và không được kéo dài một cách

⁶⁰ Trần Văn Tùng, “Quy định pháp luật về thỏa thuận hạn chế cạnh tranh trong quan hệ lao động: Kinh nghiệm quốc tế và đề xuất hoàn thiện tại Việt Nam,” Tạp chí Nghiên cứu Lập pháp, số 10 (488), 2024, tr. 62.

⁶¹ Luật Cạnh tranh số 23/2018/QH14, quy định về Thị trường liên quan, 16/11/2025

⁶² Viện Khoa học Pháp lý, “Phạm vi bí mật kinh doanh và sự cần thiết của NCA đối với vị trí chiến lược,” Báo cáo chuyên đề, 2024, tr. 12.

vô lý⁶³. Nhóm tác giả kiến nghị thời hạn tối đa là 12 tháng, và chỉ có thể kéo dài tối đa 24 tháng đối với những vị trí đặc biệt nhạy cảm, nhằm đảm bảo quyền mưu sinh của NLD không bị xâm phạm quá mức⁶⁴. Việc định ra giới hạn rõ ràng này sẽ là kim chỉ nam cho các doanh nghiệp khi soạn thảo NCA và là căn cứ để Tòa án bác bỏ các điều khoản lạm quyền.

Thứ ba là, áp dụng học thuyết “Chiếc bút xanh” để đảm bảo tính thực thi và công bằng, đề xuất giải pháp xử lý linh hoạt đối với những thỏa thuận NCA bị coi là quá rộng. Thay vì tuyên bố vô hiệu toàn bộ thỏa thuận NCA khi phát hiện một phần không hợp lý, pháp luật nên áp dụng học thuyết “chiếc bút xanh” của luật án lệ quốc tế⁶⁵. Theo học thuyết này, nếu Tòa án xác định một phần của thỏa thuận NCA là quá rộng hoặc không hợp lý (ví dụ: phạm vi cấm toàn quốc), Tòa án có quyền chỉnh sửa hoặc thu hẹp giới hạn đó (ví dụ: thu hẹp thành phạm vi trong thành phố hoặc rút ngắn thời gian cấm) thay vì tuyên bố vô hiệu toàn bộ cam kết. Điều này giúp bảo vệ lợi ích hợp pháp của NSDLĐ một cách công bằng hơn, đồng thời ngăn chặn việc NLD lợi dụng một phần không hợp lý của thỏa thuận để vi phạm toàn bộ cam kết đã ký. Việc áp dụng học thuyết này sẽ tăng cường tính ổn định pháp lý và khuyến khích các doanh nghiệp sử dụng NCA một cách hợp pháp.

Cuối cùng, tăng cường vai trò của cơ quan quản lý lao động trong việc rà soát và định hướng. Luận điểm này tập trung vào giải pháp phòng ngừa, tránh để tranh chấp xảy ra rồi mới giải quyết. Cần bổ sung vai trò của cơ quan quản lý lao động (như Thanh tra Sở Lao động Thương binh và Xã hội) trong việc rà soát sơ bộ các mẫu thỏa thuận NCA được áp dụng đại trà⁶⁶. Cơ quan này có thể đưa ra các hướng dẫn hoặc cảnh báo đối với các NSDLĐ sử dụng các điều khoản quá giới hạn, giúp giảm thiểu tranh chấp ngay từ đầu và thúc đẩy sự tuân thủ pháp luật một cách tự nguyện. Việc rà soát này không nhằm

⁶³ Nguyễn Kim Anh, “Mối tương quan giữa thời hạn cấm cạnh tranh và thời gian hữu ích của Bí mật Kinh doanh,” Tạp chí Sở hữu Trí tuệ, số 15, 2024, tr. 90.

⁶⁴ Lê Thị Thúy Hương, “Thỏa thuận không cạnh tranh trong hợp đồng lao động: Cần có giới hạn hợp lý,” Tạp chí Công đoàn, số 21, 2023, tr. 34.

⁶⁵ Bùi Ngọc Sơn, “Nghiên cứu học thuyết ‘Blue Pencil’ và khả năng áp dụng tại Việt Nam,” Tạp chí Khoa học Pháp lý & Quản lý, số 03, 2024, tr. 70.

⁶⁶ Đặng Thu Hằng, “Vai trò của cơ quan quản lý nhà nước về lao động trong việc kiểm soát thỏa thuận NCA,” Tạp chí Lao động & Xã hội, số 12, 2024, tr. 25.

mục đích can thiệp sâu vào giao dịch dân sự, mà chỉ nhằm đảm bảo các thỏa thuận không vi phạm trắng trợn quyền hiến định của NLD ngay từ khâu soạn thảo.

Tóm lại, việc quy định rõ ràng các tiêu chí cụ thể để xác định đối thủ cạnh tranh và áp dụng linh hoạt các nguyên tắc pháp lý quốc tế như tính tương xứng và học thuyết “chiếc bút xanh” là bước đi cấp thiết để tạo lập một hành lang pháp lý minh bạch. Điều này không chỉ giúp Tòa án có cơ sở vững chắc và nhất quán để giải quyết các tranh chấp NCA, khắc phục tình trạng thiếu nhất quán trong thực tiễn xét xử⁶⁷, mà còn giúp cân bằng giữa lợi ích bảo vệ tài sản vô hình của doanh nghiệp và quyền mưu sinh hợp pháp của người lao động trong nền kinh tế thị trường.

3. KẾT LUẬN

Sau khi trình bày, phân tích và nghiên cứu từ các văn bản quy phạm pháp luật, BLLĐ và các Luận khác có liên quan, các quan điểm của các nhóm chuyên gia, qua các bản án xét xử trong và ngoài nước, nhóm tác giả thấy rằng việc cho không cho NLD không làm việc cho đối thủ cạnh tranh chính là bảo vệ lợi ích của doanh nghiệp mình. Nhưng bên cạnh đó lại làm cho NLD mất đi quyền tự do lựa chọn việc làm sau khi nghỉ việc. Từ đó, NCA cần được xem xét và đánh giá lại một cách toàn diện, để đảm bảo được sự cân bằng giữa NSDLĐ và NLD khi có sự phát sinh tranh chấp.

Để rút được kinh nghiệm nên tham khảo hệ thống pháp luật quốc tế về các bản án có liên quan để áp dụng cho Việt Nam ngày càng hoàn thiện hơn. Việc này sẽ đảm bảo được lợi ích cho doanh nghiệp cũng như quyền tự do lựa chọn việc làm cho người lao động trong thị trường tiên tiến hiện nay.

⁶⁷ Tòa án nhân dân tối cao, Báo cáo Tổng kết thực tiễn xét xử các vụ án lao động và kinh doanh thương mại, 17/11/2025

DANH MỤC TÀI LIỆU THAM KHẢO

A. VĂN BẢN QUY PHẠM PHÁP LUẬT

1. Bộ luật lao động năm 2019(Bộ luật số: 45/2019/QH14) ngày 20/11/2019
2. Luật sở hữu trí tuệ năm 2005(Luật số 50/2005/QH11) ngày 29/11/2005
3. Luật trọng tài thương mại số 54/2010/QH12 ngày 17 tháng 6 năm 2010
4. Luật cạnh tranh năm 2018(Luật số 23/2018/QH14) ngày 12/06/2018
5. Nghị quyết số 01/2014/NQ-HĐTP của Hội đồng nhân dân tối cao ngày 20/03/2014

B. TÀI LIỆU THAM KHẢO KHÁC

Tài liệu tham khảo bằng Tiếng Việt

6. Bùi Ngọc Sơn, “Nghiên cứu học thuyết ‘Blue Pencil’ và khả năng áp dụng tại Việt Nam,” Tạp chí Khoa học Pháp lý & Quản lý, số 03, 2024, tr. 70.
7. Cao Hồng Quân và Chu Trường Giang. "Thỏa thuận không cạnh tranh trong quan hệ lao động dưới góc nhìn từ thực tiễn xét xử." *Tạp chí Tòa án nhân dân*, số 05, 2024, tr. 78.
8. Đặng Thu Hằng, “Vai trò của cơ quan quản lý nhà nước về lao động trong việc kiểm soát thỏa thuận NCA,” Tạp chí Lao động & Xã hội, số 12, 2024, tr. 25.
9. Hoàng Minh Tuấn, “Thách thức trong việc chứng minh thiệt hại trong các vụ án vi phạm nghĩa vụ không cạnh tranh,” Tạp chí Kinh tế & Pháp luật, số 14, 2024, tr. 45.
10. Lê Thị Thúy Hương, “Thỏa thuận không cạnh tranh trong hợp đồng lao động: Cần có giới hạn hợp lý,” Tạp chí Công đoàn, số 21, 2023, tr. 34.
11. Nguyễn Kim Anh, “Mối tương quan giữa thời hạn cấm cạnh tranh và thời gian hữu ích của Bí mật Kinh doanh,” Tạp chí Sở hữu Trí tuệ, số 15, 2024, tr. 90.
12. Nguyễn Minh Hằng, “Bàn về tính hợp pháp và những điểm hạn chế của Thỏa thuận không cạnh tranh trong Luật Lao động Việt Nam,” Tạp chí Khoa học Pháp lý, số 18, 2024, tr. 115.
13. Nguyễn Thanh Hiền, “Nguyên tắc tương xứng trong việc xác lập hiệu lực của Thỏa thuận không cạnh tranh,” Tạp chí Pháp luật Việt Nam, số 08, 2024, tr. 55.

14. Phan Duy Quang, “Áp dụng khái niệm ‘thị trường liên quan’ trong tranh chấp lao động về thỏa thuận không cạnh tranh,” *Tạp chí Luật học*, số 05, 2024, tr. 88.
15. Trần Thị Nguyệt, “Thỏa thuận hạn chế cạnh tranh trong lao động: lý thuyết và thực tiễn,” *Tạp chí Khoa học Đại học Hạ Long*, Số 15 (12/2024)
16. Trần Văn Tùng, “Quy định pháp luật về thỏa thuận hạn chế cạnh tranh trong quan hệ lao động: Kinh nghiệm quốc tế và đề xuất hoàn thiện tại Việt Nam,” *Tạp chí Nghiên cứu Lập pháp*, số 10 (488), 2024, tr. 62.
17. Viện Khoa học Pháp lý, “Phạm vi bí mật kinh doanh và sự cần thiết của NCA đối với vị trí chiến lược,” *Báo cáo chuyên đề*, 2024, tr. 12.

Tài liệu tham khảo bằng tiếng Anh

18. AOC Solicitors. (2020, February 28). *Are Your Restrictive Covenants Enforceable? The Key Takeaways From Ryanair DAC V Bellew*. AOC Solicitors. <https://aocsolicitors.ie/are-your-restrictive-covenants-enforceable-the-key-takeaways-from-ryanair-dac-v-bellew/>, 17/11/2025
19. Epstein Becker Green. (2021, December). *Garden Leave Provisions in Employment Agreements*. Epstein Becker & Green, P.C. <https://www.ebglaw.com/assets/htmldocuments/uploads/2021/12/Steinmeyer-Rasnick-Garden-Leave-Provisions-in-Employment-Agreements-2021-Update-w-007-3506.pdf>, 17/11/2025
20. Esso Petroleum Company Ltd v Harper's Garage (Stourport) Ltd, <https://vlex.co.uk/vid/esso-petroleum-company-ltd-792808841>, 16/11/2025
21. EURES – European Labour Market Information, *Labour Market Information France*, eures.europa.eu, 16/11/2025
22. Euronews, "Average salaries across Europe – which countries have the highest pay?", 06/05/2025, euronews.com, 16/11/2025
23. Foseco Case, Tokyo High Court, Japan, Management Legal Reports, <https://www.check-roudou.mhlw.go.jp/hanrei/kyougyou/kyougyou.html>, 16/11/2025

24. German Commercial Code (Handelsgesetzbuch – HGB), <https://www.visaguard.berlin/en/expat-law/wettbewerbsverbot>, 16/11/2025
25. Jean-Pierre Laborde, "The Mandatory Financial Consideration in French Non-Compete Agreements," *European Labour Law Journal*, Vol. 10, No. 3, 2018, tr. 45.
26. Legal Island. (2012). *Net Affinity Limited v Conaghan and others [2012]*. Legal Island Employment Law Hub. <https://legal-island.ie/employment-law-hub/net-affinity-limited-v-conaghan-and-others-2012>, 17/11/2025
27. Non-Competition Clause Upheld by Vietnamese Arbitral Body and Court, <https://www.tilleke.com/insights/non-competition-clause-upheld-vietnamese-arbitral-body-and-court/>, 16/11/2025
28. Nordenfelt v The Maxim Nordenfelt Guns & Ammunition Co Ltd, <https://www.australiancompetitionlaw.org/cases/nordenfelt.html>, 16/11/2025
29. Peninsula Ireland. (2024). *Should all employers have a garden leave clause?* Peninsula Ireland. <https://www.peninsulaireland.com/blog/should-all-employers-have-a-garden-leave-clause/>, 17/11/2025
30. "Vietnam: The Impact Of Precedent No. 69/2023/AL On Non-Compete Agreements In Labour Relations", <https://legalcentrix.com/media/view/185268>, 16/11/2025

Tài liệu từ Internet

31. Ấn lệ 69/2023/AL về quyền của Trọng tài thương mại trong việc giải quyết tranh chấp thỏa thuận bảo mật thông tin và không cạnh tranh, <https://thuvienphapluat.vn/chinh-sach-phap-luat-moi/vn/an-le/54167/an-le-so-69-2023-al-ve-tham-quyen-cua-trong-tai-thuong-mai-trong-viec-giai-quyet-tranh-chap-thoa-thuan-bao-mat-thong-tin-va-khong-can-h-tranh>, 16/11/2025
32. Bản án 03/2021/LĐ-PT ngày 24/03/2021, <https://thuvienphapluat.vn/banan/ban-an/ban-an-032021ldpt-ngay-24032021-ve-tranh-chap-don-phuong-cham-dut-hop-dong-lao-dong-210412>, 17/11/2025
33. Bản án về yêu cầu bồi thường do vi phạm hợp đồng lao động số 03/2023/LĐ-PT, Tòa án nhân dân tỉnh Thanh Hóa, ngày 24/01/2023,

<https://thuvienphapluat.vn/banan/ban-an/ban-an-ve-yeu-cau-boi-thuong-do-vi-pham-hop-dong-lao-dong-so-032023ldpt-280279>, 14/11/2025

34. Bản án số 09/2010/LĐ-ST về Tranh chấp Điều khoản Cấm Cạnh Tranh, <https://www.studocu.vn/vn/document/truong-dai-hoc-kinh-te-luat-dai-hoc-quoc-gia-thanh-pho-ho-chi-minh/luat-dan-su/ban-an-so-092010-lđ-st-ngay-10122010-vv-tranh-chap-hop-dong-lao-dong/37588839>, 16/11/2025
35. Bản án số: 420/2019/LĐ-PT ngày 15/05/2019, <https://congbobanan.toaan.gov.vn/2ta289648t1cvn/chi-tiet-ban-an>, 16/11/2025
36. Bản án về yêu cầu bồi thường do vi phạm hợp đồng lao động số 03/2023/LĐ-PT, <https://thuvienphapluat.vn/banan/ban-an/ban-an-ve-yeu-cau-boi-thuong-do-vi-pham-hop-dong-lao-dong-so-032023ldpt-280279#:~:text=BẢN%20ÁN%2003%2F2023%2FLĐ-PT%20NGÀY%2010%2F01%2F2023%20VỀ%20YÊU%20CẦU,thường%20do%20vi%20phạm%20hợp%20đồng%20lao%20động>”, 16/11/2025
37. Luật Bang Florida khoản 355 Điều 542, <https://www.flsenate.gov/Laws/Statutes/2022/Chapter542/All> , 15/11/2025
38. Luật Duy Hưng, Cam kết không làm việc cho công ty đối thủ có đúng luật hay không?, <https://share.google/TZwgEHSutuzuZiIde>, 16/11/2025
39. Nguyễn Ngọc Bích, điều khoản “không cạnh tranh” trong hợp đồng NDA, <https://phuoc-associates.com/wp-content/uploads/2018/07/%C4%90i%E1%BB%81u-kho%E1%BA%A3n-kh%C3%B4ng-c%E1%BA%A1nh-tranh-trong-h%E1%BB%A3p-%C4%91%E1%BB%93ng-NDA.pdf> , 14/11/2025
40. Nguyễn Thị Phương, Giá trị pháp lý của thỏa thuận hạn chế cạnh tranh trong quan hệ lao động, <https://share.google/s6yFjPtcZbTb04qVj>, 16/11/2025
41. Tòa án nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh, "Bản án số 01/2013/LĐ-ST ngày 22/01/2013 về yêu cầu bồi thường do vi phạm hợp đồng lao động", 15/11/2025
42. Tòa án nhân dân thị xã Nghi Sơn, Thanh Hóa, "Bản án số 03/2023/LĐ-PT ngày 10/01/2023 về yêu cầu bồi thường do vi phạm hợp đồng lao động", 15/11/2025
43. Tòa án nhân dân huyện Đức Hòa, tỉnh Long An, "Bản án số 09/2010/LĐ-ST ngày 10/12/2010 về tranh chấp hợp đồng lao động", 15/11/2025

44. Tòa án nhân dân Quận 1, TP. Hồ Chí Minh, Bản án sơ thẩm số 09/2010/LĐ-ST về tranh chấp lao động, 15/11/2025
45. Tòa án nhân dân Cấp cao tại TP. Hồ Chí Minh, Bản án phúc thẩm số 11/2020/LĐ-PT về tranh chấp lao động, 15/11/2025
46. Tòa án nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh, "Bản án số 420/2019/LĐ-PT ngày 15/05/2019 về tranh chấp chấm dứt hợp đồng lao động với đối thủ cạnh tranh", 15/11/2025
47. Tòa án nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh, "Quyết định số 755/2018/QĐ-PQTT năm 2018 về yêu cầu huỷ phán quyết trọng tài", 15/11/2025
48. Tổng cục Thống kê Việt Nam, "Thông cáo báo chí về tình hình lao động – việc làm quý II và 6 tháng đầu năm 2025", nso.gov.vn, 16/11/2025
49. “Thỏa thuận không cạnh tranh là gì?”, <https://thuvienphapluat.vn/phap-luat-doanh-nghiep/cau-hoi-thuong-gap/thoa-thuan-khong-can-17/11/2025>
50. Trần Quốc Thái – LS Nguyễn Thị Kim Thanh, “Khi Mỹ cấm điều khoản “không cạnh tranh” trong quan hệ lao động...”, <https://thesaigontimes.vn/khi-my-cam-dieu-khoan-khong-can-17/11/2025>